

**Temario para la preparación
de la Oposición al Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías
de la Información
de la Administración del Estado.**

TEMAS ESPECÍFICOS – BLOQUE B

IV. Redes, comunicaciones e Internet

**Tema 129. Normas Reguladoras de las Telecomunicaciones.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC): Organización, funciones y competencia en el ámbito
de las telecomunicaciones**

AUTOR: Antonio Ramos Nieto
REVISORA: Beatriz Puerta Hoyas

Creación: Junio 2026

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	4
1.1	NOTA PARA OPOSITORES Y OPOSITORAS	5
2	EL MARCO REGULADOR EUROPEO DE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS	6
2.1	RESUMEN DEL APARTADO	8
3	EL PROCESO DE LIBERALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ESPAÑA	9
3.1	RESUMEN DEL APARTADO	10
4	LA LEY 11/2022, DE 28 DE JUNIO, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES	11
4.1	ESTRUCTURA, OBJETO, ÁMBITO Y PRINCIPIOS GENERALES.....	11
4.2	RÉGIMEN DE ESTABLECIMIENTO DE REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12
4.3	ACCESO, INTERCONEXIÓN Y REGULACIÓN DE MERCADOS	13
4.4	SERVICIO PÚBLICO, DERECHOS DE LOS OPERADORES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS.....	15
4.4.1	OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO Y SERVICIO UNIVERSAL.....	16
4.4.2	DERECHOS DE LOS OPERADORES Y DESPLIEGUE DE REDES	16
4.4.3	SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS	16
4.4.4	INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN EDIFICIOS.....	16
4.4.5	DERECHOS DE LOS USUARIOS FINALES.....	17
4.5	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE EQUIPOS Y APARATOS..	17
4.6	DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO.....	18
4.6.1	NATURALEZA Y GESTIÓN DEL ESPECTRO	18
4.6.2	USO DEL ESPECTRO Y TÍTULOS HABILITANTES	18
4.6.3	PRINCIPIOS DE GESTIÓN DEL ESPECTRO	19
4.6.4	FLEXIBILIDAD Y MERCADO SECUNDARIO	19
4.6.5	CONTROL, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN DEL ESPECTRO	19
4.6.6	IMPORTANCIA ESTRATÉGICA	19
4.7	TASAS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES.....	20
4.8	INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR.....	21
4.8.1	FUNCIÓN INSPECTORA	21
4.8.1.1	INFRACCIONES MUY GRAVES.....	21
4.8.1.2	INFRACCIONES GRAVES.....	23
4.8.1.3	INFRACCIONES LEVES	26
4.8.1.4	SANCIONES, CRITERIOS DE GRADUACIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES.....	27
4.9	OTRAS PREVISIONES RELEVANTES Y NORMATIVA DE DESARROLLO	27
4.10	RESUMEN DEL APARTADO	28

5	NOVEDADES DE LA LEY 11/2022 RESPECTO A LA NORMATIVA ANTERIOR	31
5.1	RESUMEN DEL APARTADO.....	32
6	LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES	33
6.1	LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTROS ÓRGANOS NACIONALES COMPETENTES	33
6.2	LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS EUROPEOS DE REFERENCIA	34
6.3	RESUMEN DEL APARTADO.....	34
7	LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC)	36
7.1	NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO Y POSICIÓN INSTITUCIONAL...	36
7.2	ORGANIZACIÓN DE LA CNMC	36
7.3	FUNCIONES DE LA CNMC	37
7.4	FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA CNMC EN EL ÁMBITO DE LAS TELECOMUNICACIONES	37
7.5	RESUMEN DEL APARTADO.....	37
8	CONCLUSIONES	38
9	RESUMEN ESQUEMÁTICO	39
10	GLOSARIO.....	47
11	TEST	50
11.1	PREGUNTAS DE TEST.....	50
11.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST.....	53
12	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	54
12.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	54
12.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	54

1 INTRODUCCIÓN

La regulación de las telecomunicaciones ocupa hoy una posición central en el ordenamiento jurídico y en la política pública digital. Ya no se trata solo de ordenar un sector económico concreto, sino de establecer las reglas de funcionamiento de unas infraestructuras esenciales para la conectividad, la competitividad, la cohesión territorial, la prestación de servicios públicos y el ejercicio cotidiano de derechos por ciudadanos y empresas. Esta idea general conviene tenerla presente desde el inicio, porque ayuda a entender por qué el legislador dedica una regulación extensa y técnicamente compleja a esta materia.

La norma básica actualmente vigente en España es la **Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones**, publicada en el BOE de 29 de junio de 2022 y en vigor desde el 30 de junio de 2022. La ley sustituyó a la anterior Ley 9/2014 y constituye hoy el eje principal de la regulación interna del sector. Su estructura es amplia: se articula en 8 títulos y 114 artículos, además de numerosas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias, finales y anexos. No es una norma marginal, sino una ley de cabecera del sector.

La Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones (**LGT**), responde en gran medida a la necesidad de adaptar el Derecho español al marco europeo vigente, especialmente mediante **la transposición de la Directiva (UE) 2018/1972, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas**. Así lo declara expresamente su preámbulo. Por ello, la ley debe entenderse como parte de un marco regulador europeo orientado a impulsar la conectividad, la inversión y el despliegue eficiente de redes, la competencia efectiva y la protección de los usuarios.

Desde el punto de vista de su objeto, la ley adopta una concepción amplia de las telecomunicaciones. Según su artículo 1, regula no solo la instalación y explotación de redes de comunicaciones electrónicas y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, sino también los recursos y servicios asociados, los equipos radioeléctricos y los equipos terminales de telecomunicación, todo ello al amparo de la competencia exclusiva del Estado del artículo **149.1.21.ª de la Constitución**. También excluye del ámbito propio de la ley los contenidos y servicios que no sean, propiamente, servicios de comunicaciones electrónicas.

La ley mantiene, además, uno de los principios clásicos del sector: **las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia**. Esta formulación resume con precisión la lógica del modelo vigente. No se está ante un servicio público prestado con carácter general en monopolio o mediante gestión directa por la Administración, pero tampoco ante un ámbito abandonado por completo a la dinámica del mercado. Se configura, más bien, un sector abierto a la competencia, aunque sometido a una regulación intensa por su carácter estratégico y por la necesidad de proteger intereses generales.

Esa combinación entre competencia y regulación constituye una de las claves fundamentales. Por una parte, se persigue facilitar la inversión, el despliegue de redes de alta y muy alta capacidad, la innovación tecnológica y el desarrollo del mercado. Por otra, se considera imprescindible establecer reglas sobre acceso, interconexión, numeración, dominio público radioeléctrico, derechos de los usuarios, seguridad de las redes, servicio universal, inspección y régimen sancionador. El resultado es un modelo en el que la iniciativa privada desempeña un papel esencial, pero dentro de un marco regulador público amplio y definido.

Junto a la dimensión material de la norma, debe atenderse también a la dimensión institucional del sector. En España no existe un único órgano encargado de todas las materias relacionadas con las telecomunicaciones. En este ámbito intervienen el Gobierno, el ministerio competente en materia de telecomunicaciones, otros órganos y entidades públicas con funciones específicas y, de forma muy destacada, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). A ello se añade la influencia decisiva de las instituciones y organismos europeos, tanto en la definición del marco normativo como en la coordinación regulatoria.

La CNMC ocupa una posición especialmente relevante, no solo por su condición de organismo regulador independiente, sino también por las funciones concretas que ejerce en el mercado de las comunicaciones electrónicas. En consecuencia, el estudio de este tema no puede limitarse al contenido material de la Ley 11/2022, sino que debe extenderse también a la organización pública del sector y, en particular, a la organización, funciones y competencia de la CNMC en el ámbito de las telecomunicaciones.

De este modo, el presente tema se estructura en torno a dos grandes ejes. En primer lugar, se analizarán las principales normas reguladoras de las telecomunicaciones, prestando especial atención

al marco europeo, al proceso de liberalización del sector y al contenido esencial de la Ley 11/2022. En segundo lugar, se examinará la CNMC, su posición institucional, su organización y las funciones que tiene atribuidas en materia de telecomunicaciones. Con ello se pretende ofrecer una visión ordenada, sistemática y útil para el estudio de un sector especialmente relevante desde el punto de vista jurídico, económico y tecnológico.

1.1 NOTA PARA OPOSITORES Y Opositoras

Este es un tema que puede generar cierto rechazo en una primera lectura. Es normal. Tiene mucha densidad normativa, mezcla instituciones españolas y europeas, emplea terminología jurídica poco habitual en otros temas TIC y, además, incluye listas, competencias, órganos y potestades administrativas. Sin embargo, precisamente por eso, también puede convertirse en un tema rentable si se estudia con un buen método.

Lo primero que conviene hacer es no intentar memorizar desde el principio todos los detalles. En una primera vuelta, lo importante es entender la lógica del tema: qué regula la Ley 11/2022, cuáles son sus grandes bloques y qué papel desempeña la CNMC dentro del sistema institucional. Cuando esa estructura mental está clara, los detalles se fijan mucho mejor.

En segundo lugar, conviene asumir que los temas jurídicos de oposición tienen una ventaja importante: su contenido suele estar bastante acotado. A diferencia de otros temas más técnicos o más tecnológicos, aquí muchas de las preguntas posibles suelen extraerse de la propia ley: definiciones, principios, competencias, derechos, plazos, infracciones, sanciones o incluso de la propia estructura de la norma. Por ello, conocer bien el esquema general de la ley y el reparto de funciones entre los distintos órganos puede resultar especialmente útil en las preguntas tipo test.

En tercer lugar, resulta aconsejable estudiar con dos niveles. Un primer nivel debe permitir ubicar cada materia: marco europeo, liberalización, Ley 11/2022, espectro, derechos de los usuarios, organización administrativa, CNMC y régimen sancionador. Un segundo nivel debe centrarse ya en lo más preguntable: definiciones, principios, reparto de funciones, órganos competentes y aspectos típicos de test. Esa doble lectura suele funcionar muy bien en este tipo de temas.

Finalmente, conviene recordar que este resumen no sustituye en ningún caso a la lectura directa de la norma. La ley sigue siendo la referencia última. Pero un buen tema sí puede cumplir una función muy valiosa: transformar una ley larga y aparentemente árida en una estructura comprensible, memorizable y útil para el examen. Ese será el enfoque que se seguirá en los apartados que vienen a continuación.

2 EL MARCO REGULADOR EUROPEO DE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

La regulación española de las telecomunicaciones no puede comprenderse adecuadamente sin una referencia previa al marco normativo de la Unión Europea. Desde hace décadas, la construcción del mercado interior ha exigido una actuación intensa de las instituciones europeas sobre aquellos sectores que, por su relevancia económica y tecnológica, requerían reglas comunes. Entre ellos se encuentra de forma destacada el de las comunicaciones electrónicas, considerado esencial para el funcionamiento del mercado único, para la transformación digital de la economía y para la cohesión territorial y social. El propio Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas parte de esa idea y configura un marco armonizado para la regulación de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en toda la Unión.

La evolución del marco europeo puede explicarse, de forma sintética, en varias etapas:

- En una primera fase, el objetivo principal fue **avanzar desde antiguos modelos nacionales de monopolio hacia mercados abiertos a la competencia**.
- Posteriormente, la preocupación se desplazó hacia **la armonización regulatoria, de manera que la apertura de los mercados no produjera un escenario fragmentado y desigual** entre Estados miembros.
- Más recientemente, el acento se ha puesto en **la conectividad, el despliegue de redes de muy alta capacidad, la protección de los usuarios y la coherencia regulatoria a escala europea**. Esa evolución explica por qué el Derecho de la Unión ha pasado de aprobar conjuntos de directivas sectoriales a articular un marco más integrado y sistemático.

Un hito decisivo en esta evolución fue el llamado **Paquete Telecom de 2002**, que constituyó durante años la base del marco regulador europeo de las comunicaciones electrónicas. Consistió en un conjunto de normas y directivas que ordenaban materias como el marco regulador general, el acceso e interconexión, la autorización de redes y servicios, el servicio universal y los derechos de los usuarios, así como la privacidad en el sector. Con ello se pretendía sustituir progresivamente las antiguas lógicas nacionales por un entorno de **competencia regulada**, con mayores garantías de interoperabilidad y con una protección mínima común para los usuarios finales. Esa arquitectura fue posteriormente revisada y reforzada, pero marcó el inicio del modelo regulatorio moderno en Europa.

A ese primer marco le siguió la reforma de 2009, que profundizó en la **armonización** del sector y reforzó la cooperación regulatoria europea. En ese contexto se consolidó el papel de **ORECE/BEREC**¹ como instrumento de coordinación entre las autoridades nacionales de regulación. Esta función, inicialmente articulada mediante el Reglamento (CE) n.º 1211/2009, pasó a regirse por el **Reglamento (UE) 2018/1971, por el que se establece el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE por sus siglas en español y BEREC por sus siglas en inglés) y la Agencia de Apoyo al ORECE (Oficina del ORECE)**. BEREC desempeña funciones de asistencia y asesoramiento a las autoridades nacionales de regulación y a las instituciones de la Unión, favoreciendo una aplicación coherente del marco regulador europeo.

Sobre esa evolución se asienta el marco actualmente vigente, cuyo eje central es la **Directiva (UE) 2018/1972**, por la que se establece el **Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas**, aprobado el 11 de diciembre de 2018. Esta directiva refundió y actualizó buena parte de la normativa sectorial anterior en un texto único y más sistemático. Conforme a su artículo 1, establece un marco armonizado para la regulación de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, de los recursos y servicios asociados y de determinados aspectos de los equipos terminales.

La principal novedad del Código radica en que ya no se limita a ordenar un mercado liberalizado, sino que incorpora como objetivo general el impulso de la **conectividad** y del acceso a **redes de muy alta capacidad** por ciudadanos y empresas de toda la Unión. Junto a ello, refuerza la promoción de la

¹ El ORECE es el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas. En inglés, se llama BEREC: *Body of European Regulators for Electronic Communications*. Se pueden emplear ambos términos. Es decir, ORECE/BEREC es un organismo europeo que coordina a los reguladores nacionales de telecomunicaciones de los Estados miembros. En España, el regulador nacional relevante es la CNMC.

inversión eficiente y de la innovación, favorece mecanismos como la coinversión² y el uso compartido de infraestructuras, mejora la coordinación en la gestión del espectro radioeléctrico y actualiza la protección de los usuarios finales. En este último punto, el Código extiende determinadas garantías con independencia de que la comunicación se realice mediante servicios tradicionales o mediante determinados servicios de comunicaciones interpersonales basados en internet, e insiste en la transparencia contractual, la facilidad para cambiar de operador y la conservación del número.

De este modo, el Código refleja una evolución clara del Derecho europeo de las telecomunicaciones: desde una fase inicial centrada sobre todo en la apertura del mercado y la competencia, se ha pasado a un modelo más amplio en el que la competencia sigue siendo esencial, pero convive con otros objetivos igualmente prioritarios, como el despliegue de infraestructuras avanzadas, la conectividad efectiva, la seguridad de las redes y la protección reforzada de los usuarios.

Desde la perspectiva española, la incidencia de este marco europeo es directa y decisiva. La **Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones**, incorpora expresamente al Derecho español la **Directiva (UE) 2018/1972**, tal como establece su disposición final cuarta. Por tanto, la regulación interna del sector debe entenderse como parte de un marco europeo más amplio, en el que las categorías jurídicas, los principios regulatorios y buena parte de los objetivos de política sectorial tienen origen o impulso en el Derecho de la Unión. Esta conexión explica que numerosas instituciones presentes en la ley española —como la regulación *ex ante*³, la atención a los operadores con poder significativo de mercado, los derechos de los usuarios o la coordinación con autoridades europeas— respondan a una lógica común europea.

Por todo lo anterior, el marco regulador europeo constituye el punto de partida imprescindible para comprender la normativa española de telecomunicaciones. La evolución desde la liberalización hasta el actual Código Europeo pone de relieve que las comunicaciones electrónicas se consideran en la Unión un sector estratégico, sujeto a una regulación armonizada orientada simultáneamente a la competencia, la inversión, la conectividad y la protección de los usuarios. Sobre esa base se construye después el ordenamiento español vigente.

² La coinversión es una fórmula por la que varios operadores comparten la inversión en el despliegue de una red, especialmente redes de nueva generación o de muy alta capacidad, como fibra óptica o 5G. En telecomunicaciones, en vez de que un solo operador construya toda la red y luego otros pidan acceso, varios operadores participan desde el principio en la financiación, despliegue o uso de esa infraestructura.

³ En lenguaje jurídico, *ex ante* significa “con carácter previo” o “antes de que el problema se produzca”. En este contexto, la regulación *ex ante* consiste en imponer por adelantado determinadas obligaciones a los operadores para evitar fallos de mercado o conductas que puedan perjudicar la competencia. Se diferencia de la intervención *ex post*, que tiene lugar después, cuando el problema o la conducta ya se ha producido.



Figura 1: Evolución normativa de las telecomunicaciones en la UE. Fuente: Elaboración propia.

2.1 RESUMEN DEL APARTADO

El marco regulador europeo de las comunicaciones electrónicas ha evolucionado desde un modelo centrado en la liberalización del sector hacia otro más amplio, basado en la armonización normativa, la coherencia regulatoria y el impulso de la conectividad. Su principal referencia actual es la **Directiva (UE) 2018/1972 por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas**. Junto a ella, el **Reglamento (UE) 2018/1971** resulta esencial para favorecer una aplicación homogénea del marco regulador. La importancia radica en que la **Ley 11/2022** no constituye una norma aislada, sino la proyección en el ordenamiento español de ese marco europeo común.

3 EL PROCESO DE LIBERALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ESPAÑA

La configuración actual del sector de las telecomunicaciones en España es el resultado de un largo proceso de transformación normativa e institucional. Durante buena parte del siglo XX predominó un modelo de fuerte intervención pública y escasa competencia, en el que la prestación de los servicios de telecomunicaciones se consideraba un ámbito estratégico sometido a un régimen esencialmente monopolístico. Sin embargo, la progresiva apertura de los mercados en el ámbito europeo y la necesidad de modernizar el sector impulsaron una evolución que condujo, de forma paulatina, hacia un modelo basado en la libre competencia, la regulación sectorial y la supervisión de los mercados.

En términos generales, la liberalización de las telecomunicaciones en España puede entenderse como parte de un movimiento más amplio de transformación económica y de integración europea. No se trató únicamente de sustituir un operador dominante por varios competidores, sino de construir un nuevo marco jurídico en el que quedaran separadas la función normativa del Estado, la actividad empresarial de los operadores y la supervisión del funcionamiento competitivo del mercado. Esta idea resulta importante, porque permite entender que la liberalización no supuso una desaparición de la intervención pública, sino una redefinición de sus funciones.

En una primera etapa, previa a la liberalización propiamente dicha, el sector estuvo marcado por un régimen de monopolio. Las telecomunicaciones eran consideradas un servicio estratégico, sometido a un fuerte control estatal. A partir de la segunda mitad de los años ochenta comenzó, no obstante, una fase de apertura gradual. En este contexto debe situarse la **Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones**, que supuso un primer intento de modernización del marco jurídico del sector y sentó las bases para una evolución posterior hacia mayores niveles de competencia. Aunque todavía respondía a una lógica muy intervencionista, representó un paso importante en la ordenación del sector.

La auténtica fase de liberalización se consolidó en la segunda mitad de los años noventa, en un contexto fuertemente condicionado por el impulso del Derecho de la Unión Europea. En España, este proceso tuvo como hitos relevantes la **Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones**, que impulsó la apertura del mercado y creó la **Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)**, y la **Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones**, que configuró ya un nuevo marco basado en la competencia y en la consideración de las telecomunicaciones como servicios de interés general prestados en régimen de mercado. Con ello quedó consolidada la separación entre la función reguladora del Estado, la actividad de los operadores y la actuación del regulador sectorial.

Una nueva etapa se abrió con la **Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones**, que incorporó al ordenamiento español el marco regulador europeo derivado del Paquete Telecom de 2002. Esta ley profundizó en los principios de libre competencia y mínima intervención administrativa, reforzó el papel del regulador y desarrolló materias como el acceso e interconexión, la regulación de mercados, los derechos de los usuarios, el servicio universal y el dominio público radioeléctrico. Puede afirmarse que con ella se produjo una consolidación más madura del modelo liberalizado, ya claramente integrado en la lógica del mercado interior europeo.

Posteriormente, la **Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones**, actualizó ese marco para adaptarlo a la evolución tecnológica, al desarrollo del mercado y a las modificaciones introducidas en la normativa europea, especialmente tras la reforma de 2009 del Paquete Telecom. La Ley 9/2014 reforzó la simplificación administrativa, impulsó el despliegue de redes, actualizó el régimen del dominio público radioeléctrico y sistematizó mejor los derechos y obligaciones de operadores y usuarios. Además, se insertó ya en un contexto institucional distinto, marcado por la existencia de la **CNMC**, creada por la **Ley 3/2013**, que asumió funciones relevantes en el ámbito de las telecomunicaciones. En este contexto, la CNMC asumió las funciones de la antigua CMT, integrando el regulador sectorial de telecomunicaciones en un organismo multisectorial.

El proceso culmina, por el momento, con la **Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones**, que sustituye a la Ley 9/2014 e incorpora al Derecho español el marco derivado de la **Directiva (UE) 2018/1972**, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Esta nueva ley no altera la lógica de fondo del sistema liberalizado, pero sí actualiza sus instrumentos para adaptarlos a un contexto en el que **cobran especial importancia la conectividad, las redes de muy alta capacidad, la inversión eficiente, la seguridad de las redes, la protección de los usuarios y la coherencia con el marco europeo vigente.**

A modo de síntesis, la historia reciente de las telecomunicaciones en España puede leerse como una evolución desde el monopolio hacia un modelo de competencia regulada. Cada etapa ha respondido a una necesidad distinta: primero, abrir el mercado; después, consolidar la competencia; más tarde, armonizar la regulación con el Derecho de la Unión; y, en la actualidad, facilitar la conectividad y el despliegue de infraestructuras digitales avanzadas sin renunciar a la supervisión pública y a la protección de los intereses generales.



Figura 2: Evolución normativa de las telecomunicaciones en España

3.1 RESUMEN DEL APARTADO

El proceso de liberalización de las telecomunicaciones en España ha supuesto el paso desde un modelo de monopolio y fuerte intervención pública a otro basado en la libre competencia, la regulación sectorial y la supervisión del mercado. En esa evolución destacan como hitos principales la **Ley 31/1987**, la **Ley 12/1997**, la **Ley 11/1998**, la **Ley 32/2003**, la **Ley 9/2014** y, finalmente, la **Ley 11/2022**. La importancia de este recorrido radica en que permite entender que el modelo actual no nace de forma aislada, sino como resultado de una progresiva adaptación del ordenamiento español a la liberalización del sector y al marco regulador europeo.

4 LA LEY 11/2022, DE 28 DE JUNIO, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, es la norma básica estatal que **articula el régimen jurídico general del sector de las telecomunicaciones en España**. Fue publicada en el BOE de 29 de junio de 2022, entró en vigor el 30 de junio de 2022 y su texto consolidado ha sido actualizado posteriormente, con última actualización publicada el 27 de diciembre de 2025.

Esta ley sustituyó a la anterior Ley 9/2014 y se inserta en el proceso de adaptación del ordenamiento español al marco europeo de comunicaciones electrónicas, en particular al Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Esta norma concentra los principales elementos regulatorios del sector, porque en ella se contienen no solo las reglas básicas sobre operadores, usuarios, espectro o régimen sancionador, sino también la distribución de funciones regulatorias entre los distintos órganos competentes.

Desde el punto de vista sistemático, la Ley 11/2022 mantiene la lógica propia de las grandes leyes sectoriales: comienza por unas disposiciones generales, desarrolla después el régimen de los operadores y de la prestación de servicios, regula las obligaciones de servicio público y los derechos vinculados al sector, dedica un bloque específico al dominio público radioeléctrico, y cierra con materias de carácter transversal como tasas, inspección y régimen sancionador.

4.1 ESTRUCTURA, OBJETO, ÁMBITO Y PRINCIPIOS GENERALES

La Ley 11/2022 se estructura en **8 títulos y 114 artículos**, además de disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria, finales y anexos. Esa extensión ya permite apreciar que no se trata de una norma meramente técnica, sino de una ley de cabecera del sector, con vocación de ordenar de forma completa los principales elementos de la actividad de telecomunicaciones.

Su **objeto**, según el artículo 1, es la regulación de las telecomunicaciones, comprendiendo la instalación y explotación de redes de comunicaciones electrónicas, la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, los recursos y servicios asociados, los equipos radioeléctricos, los equipos terminales de telecomunicación y determinados aspectos vinculados a la administración del dominio público radioeléctrico. La ley se dicta, además, al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones del artículo 149.1.21.^a de la Constitución.

En cuanto a su **ámbito de aplicación**, la ley se proyecta sobre el conjunto del sector de las comunicaciones electrónicas, comprendiendo la instalación y explotación de redes, la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y los recursos y servicios asociados. Se trata, por tanto, de una regulación amplia que abarca tanto las infraestructuras como la actividad de los operadores y determinados elementos técnicos vinculados al sector.

No obstante, la ley no tiene un alcance ilimitado. **Quedan fuera de su ámbito** propio, entre otras materias, los contenidos audiovisuales, el régimen de los servicios de comunicación audiovisual y aquellos servicios de la sociedad de la información que no consistan principalmente en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas.

La ley parte además de una idea básica que conviene fijar desde el principio: las telecomunicaciones son **servicios de interés general** que se prestan en **régimen de libre competencia**. Esto significa que el sector no responde ya a un modelo de monopolio público, sino a un modelo liberalizado y competitivo, sin perjuicio de la intensa ordenación pública que sigue siendo necesaria por razones de interés general, protección de usuarios, uso eficiente de recursos escasos y garantía de conectividad.

Solo tienen la consideración estricta de **servicios públicos**, en sentido propio, los supuestos que la ley reserva expresamente, en particular los vinculados a la defensa nacional, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civil. Por tanto, las telecomunicaciones son servicios de interés general, pero no constituyen, con carácter general, un servicio público en sentido técnico-jurídico.

En cuanto a sus **principios y objetivos generales**, el artículo 3 de la ley sitúa entre los más relevantes la promoción de la competencia efectiva en los mercados, el fomento de la inversión eficiente en infraestructuras, la garantía de las obligaciones de servicio público, el impulso al despliegue de redes y a la conectividad, el uso eficaz de los recursos limitados como la numeración y el espectro radioeléctrico, la defensa de los intereses de los usuarios y la neutralidad tecnológica. También

incorpora objetivos de accesibilidad, cohesión territorial y contribución al mercado interior de la Unión Europea.

Desde el punto de vista conceptual, resulta útil precisar qué debe entenderse por servicios de comunicaciones electrónicas. Conforme al marco europeo incorporado por la Ley 11/2022, estos servicios son aquellos prestados normalmente a cambio de una remuneración que consisten total o principalmente en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas.

Dentro de esta categoría, el Derecho vigente distingue entre servicios de acceso a internet, servicios de comunicaciones interpersonales y otros servicios consistentes en el transporte de señales. A su vez, los servicios de comunicaciones interpersonales pueden clasificarse en servicios basados en numeración, como la telefonía tradicional, y servicios independientes de numeración, como determinadas aplicaciones de mensajería o comunicación a través de internet. Esta distinción refleja la evolución tecnológica del sector y tiene relevancia a efectos regulatorios y de protección de los usuarios.

Con todo lo anterior, se puede fijar la lógica general de la ley: una regulación estatal amplia, integrada en el marco europeo, que combina apertura del mercado, protección del interés general, garantía de derechos y ordenación eficiente de recursos estratégicos.

En este contexto de delimitar las bases de la ley, resulta conveniente diferenciar la Ley 11/2022 de otras normas próximas que inciden en el entorno digital. Así, **la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico** (LSSI) regula los servicios digitales prestados a través de redes de comunicaciones electrónicas, como el comercio electrónico o determinadas comunicaciones en internet, pero no la infraestructura ni el transporte de señales en sentido estricto. Por su parte, **la Ley 25/2007, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas** se centra en los datos generados o tratados en el marco de dichas comunicaciones, especialmente los datos de tráfico y localización, con fines vinculados a la investigación de delitos graves. De este modo, la Ley 11/2022 delimita su ámbito en torno a redes, operadores y servicios de comunicaciones electrónicas, diferenciándose de las normas que regulan los servicios prestados sobre esas redes o los datos derivados de su utilización.

4.2 RÉGIMEN DE ESTABLECIMIENTO DE REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La Ley 11/2022 parte de una idea central: la instalación y explotación de redes de comunicaciones electrónicas y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas se realizan en **régimen de libre competencia**, sin más limitaciones que las establecidas en la propia ley y en su normativa de desarrollo. De este modo, se consolida el modelo liberalizado del sector, en el que la intervención pública no desaparece, pero se orienta a ordenar el funcionamiento del mercado y a garantizar el interés general.

En este contexto, la ley configura un sistema de acceso al mercado basado en la **habilitación general**, sustituyendo al modelo tradicional de autorización administrativa previa⁴. Así, quienes deseen suministrar redes públicas de comunicaciones electrónicas o prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deben **notificar previamente** el inicio de su actividad, con carácter anterior a dicho inicio, quedando desde ese momento habilitados para operar y sometidos a las condiciones previstas en la normativa aplicable.

Esta notificación previa se realiza ante el **Registro de operadores**, que tiene carácter público y cuya gestión corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El registro permite identificar a los operadores que actúan en el mercado y constituye un instrumento básico de ordenación y transparencia del sector.

El sistema diseñado por la ley responde a una lógica clara: facilitar la entrada de operadores, reducir barreras administrativas y favorecer la competencia efectiva, desplazando el control desde un modelo

⁴ La **autorización administrativa previa** exige una decisión expresa de la Administración antes de poder iniciar la actividad. En cambio, la **habilitación general** mediante notificación previa permite iniciar la actividad una vez realizada la comunicación exigida por la ley, sin necesidad de una autorización individualizada, aunque el operador queda sometido al cumplimiento de las condiciones legales y a la supervisión posterior de la Administración.

de autorización previa hacia un modelo de supervisión posterior del cumplimiento de las condiciones legales.

No obstante, la libertad de establecimiento y de prestación de servicios no es absoluta. La ley prevé que el ejercicio de la actividad quede sometido al cumplimiento de un conjunto de **condiciones técnicas, organizativas y de protección de los usuarios**, así como a las obligaciones que, en su caso, puedan imponerse en el marco de la regulación sectorial.

Además, cuando están en juego **recursos escasos o bienes de dominio público**, el régimen es más exigente. En particular, el uso del **dominio público radioeléctrico**, así como la utilización de recursos públicos de numeración, direccionamiento o denominación, requiere la obtención de los correspondientes derechos de uso conforme a lo previsto en la ley.

La norma contempla también un régimen específico para las **Administraciones públicas** cuando actúan como operadores. Aunque se admite que puedan instalar y explotar redes o prestar servicios de comunicaciones electrónicas, esta actividad debe ajustarse a principios como la neutralidad, la transparencia, la separación de cuentas y la no distorsión de la competencia, en línea con la normativa europea sobre ayudas de Estado y con el principio del inversor privado.

Finalmente, la ley atribuye a las autoridades competentes, en particular al ministerio competente en materia de telecomunicaciones y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la potestad de recabar de los operadores la **información necesaria** para el ejercicio de sus funciones, incluyendo el análisis de mercados, la supervisión del cumplimiento de obligaciones y la protección de los usuarios.

De todo lo anterior se puede extraer que el régimen de los operadores en la Ley 11/2022 se caracteriza por un acceso al mercado basado en la notificación previa y la habilitación general, combinado con un conjunto de condiciones y mecanismos de supervisión que garantizan la competencia efectiva, el uso eficiente de los recursos y la protección del interés general.

4.3 ACCESO, INTERCONEXIÓN Y REGULACIÓN DE MERCADOS

La libre competencia proclamada por la Ley 11/2022 no significa que el legislador confíe por completo en la autorregulación espontánea del mercado. En sectores de red, como el de las telecomunicaciones, pueden existir ventajas estructurales derivadas del control de infraestructuras esenciales, de economías de escala o de posiciones históricas consolidadas. Por eso, junto a la libertad de entrada y de prestación de servicios, la ley mantiene instrumentos específicos dirigidos a asegurar que la competencia sea efectiva también en la práctica, especialmente en materia de acceso, interconexión y análisis de mercados.

El modelo regulatorio del sector combina dos tipos de intervención pública. Por un lado, una regulación *ex ante*, propia del Derecho sectorial de las telecomunicaciones, que permite imponer obligaciones preventivas a determinados operadores antes de que se produzcan fallos de mercado. Por otro, una intervención *ex post*, característica del Derecho de la competencia⁵, que actúa una vez detectadas conductas anticompetitivas. La Ley 11/2022 se sitúa claramente en la lógica de la regulación *ex ante* en aquellos mercados donde no exista competencia efectiva.

En primer término, la ley regula los **principios generales aplicables al acceso a las redes públicas y a sus recursos asociados y a la interconexión**. Este régimen se aplica a las relaciones entre operadores y a otros supuestos comprendidos legalmente, pero no cuando el beneficiario del acceso es un usuario final. La idea central es que los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas tienen **derecho** y, cuando otro operador lo solicite, también **obligación** de negociar la interconexión mutua, con el fin de garantizar la prestación de servicios y su interoperabilidad. La ley añade además que no pueden existir restricciones que impidan a los operadores negociar entre sí acuerdos de acceso e interconexión.

Esta previsión tiene una enorme importancia práctica. La interconexión permite que los usuarios de un operador puedan comunicarse con los de otro y que las redes no funcionen como islas separadas. Sin

⁵ El Derecho de la competencia es el conjunto de normas que busca garantizar el funcionamiento competitivo de los mercados, evitando conductas que lo falseen o restrinjan, como los acuerdos entre empresas, los abusos de posición dominante o determinadas concentraciones empresariales. En España, su norma básica es la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia.

ella, la apertura formal del mercado quedaría vacía de contenido. Por eso la ley parte de la negociación entre operadores, pero no abandona ese proceso a una libertad contractual absoluta. Al contrario, lo enmarca dentro de una **regulación sectorial orientada a preservar la interoperabilidad, la conectividad extremo a extremo y, en último término, la competencia efectiva**.

La norma contempla incluso el supuesto de operadores habilitados en otros Estados miembros de la Unión Europea: si una persona física o jurídica habilitada para suministrar redes o prestar servicios en otro Estado miembro solicita acceso o interconexión en España, no necesita efectuar la notificación previa como operador en España mientras no suministre redes ni preste servicios en territorio nacional. Esta regla refleja el enfoque europeo de facilitar relaciones transfronterizas dentro del mercado interior.

A partir de estas reglas generales, la ley da paso a la **regulación ex ante de los mercados de comunicaciones electrónicas**, que constituye una pieza clásica del modelo europeo. La CNMC es el órgano encargado de **definir los mercados de referencia** relativos a redes y servicios de comunicaciones electrónicas y de determinar su ámbito geográfico. Para ello, la CNMC tiene en cuenta la Recomendación de la Comisión Europea sobre mercados relevantes, las Directrices de la Comisión para el análisis del mercado y la evaluación del peso significativo en el mercado, y los dictámenes y posiciones comunes del BEREC. Esa definición se formaliza mediante resolución de la CNMC, que se publica en los términos previstos en la normativa aplicable y se notifica a la Comisión Europea y al BEREC.

Una vez definidos los mercados, la CNMC debe **analizar si se desarrollan o no en condiciones de competencia efectiva**. La ley añade que, en todo caso, la CNMC debe supervisar el funcionamiento de los distintos mercados de comunicaciones electrónicas y la actividad de los operadores, tengan o no peso significativo en el mercado, para preservar, garantizar y promover condiciones de competencia efectiva. Además, el ministerio competente puede solicitar a la CNMC que analice un mercado determinado cuando existan razones de interés general, cambios sustanciales en las condiciones competitivas o indicios de falta de competencia efectiva.

Si del análisis resulta que en un determinado mercado no existe competencia efectiva, la CNMC puede identificar a uno o varios operadores con **peso significativo en el mercado**. Esta figura equivale, en sustancia, a una posición de fuerza económica análoga a la posición dominante: no se trata simplemente de que una empresa sea grande, sino de que pueda comportarse con apreciable independencia respecto de competidores, clientes y usuarios. Es precisamente esa posición la que justifica la imposición de obligaciones regulatorias específicas, no como sanción, sino como técnica correctora del mercado.

Desde una perspectiva sistemática, la intervención de la CNMC en la regulación de mercados puede entenderse como un proceso secuencial que comprende varias fases. En primer lugar, la definición de los mercados relevantes de referencia. En segundo lugar, el análisis de si dichos mercados se desarrollan en condiciones de competencia efectiva. En tercer lugar, en su caso, la identificación de operadores con peso significativo en el mercado. Y, finalmente, la imposición de obligaciones específicas proporcionadas para corregir los fallos de competencia detectados. Este esquema resulta especialmente útil para comprender la lógica de la regulación *ex ante* del sector.

Entre las **obligaciones específicas** que pueden imponerse a los operadores con peso significativo destacan las de **transparencia, no discriminación, separación contable, acceso a elementos o recursos específicos de las redes y recursos asociados** y, en su caso, **control de precios**. La propia ley ejemplifica el contenido de algunas de ellas: por ejemplo, la transparencia puede exigir la publicación de información sobre contabilidad, precios, especificaciones técnicas, características de las redes y condiciones de suministro y utilización; y las obligaciones de acceso pueden llegar a imponer que el operador permita a terceros acceder a elementos físicos específicos de la red y de los recursos asociados, incluido el acceso desagregado al bucle y subbucle local.

La ley, además, ha incorporado con más detalle las categorías derivadas del Código Europeo. Así, regula los **compromisos de acceso o inversión** que puedan ofrecer los operadores con peso significativo, permitiendo que la CNMC los valore y, en su caso, los convierta en vinculantes. También presta atención a los **operadores exclusivamente mayoristas**, respecto de los cuales la imposición de obligaciones debe modularse atendiendo a sus características, precisamente porque su posición en el mercado minorista es distinta o inexistente. Todo ello muestra una regulación más refinada que la de etapas anteriores, menos uniforme y más atenta a la estructura concreta del mercado.

Junto a estas obligaciones ordinarias, la ley mantiene la posibilidad de acudir, en casos excepcionales, a la **separación funcional**⁶ y a otras obligaciones adicionales. La separación funcional aparece como una técnica de último recurso: solo tendría sentido cuando los instrumentos regulatorios ordinarios no bastaran para resolver problemas persistentes de competencia en mercados donde la replicación de infraestructuras no resulte suficiente. Por tanto, conviene presentarla en el tema como una medida extraordinaria, no como una regla general.

Otro elemento esencial del bloque es la **resolución de conflictos**. La ley atribuye a la CNMC la competencia para resolver, a petición de cualquiera de las partes interesadas, los conflictos que se susciten en relación con las obligaciones existentes en virtud de la propia ley y su normativa de desarrollo entre operadores, entre operadores y otras entidades beneficiarias de obligaciones de acceso e interconexión, o entre operadores y proveedores de recursos asociados. En conflictos transfronterizos, además, la CNMC debe coordinarse con las demás autoridades nacionales de reglamentación afectadas y tomar en consideración, en la mayor medida posible, el dictamen del BEREC.

Dentro del mismo gran bloque material debe situarse la **numeración, direccionamiento y denominación**, porque son recursos públicos imprescindibles para la prestación de los servicios y para el funcionamiento del mercado. La ley no los concibe como elementos accesorios, sino como instrumentos ordenados públicamente cuyo uso requiere planificación y asignación. A ello se añade una dimensión muy visible para los usuarios: la **conservación del número** al cambiar de operador. La ley dispone que los operadores deben garantizar, previa solicitud, que los usuarios finales con números del plan nacional de numeración puedan conservarlos con independencia del operador que preste el servicio; la CNMC puede fijar mediante circular las características y condiciones de esa conservación, y no pueden imponerse cuotas directas a los usuarios finales por portar el número.

La ley incluye asimismo previsiones concretas sobre el acceso a números no geográficos en la Unión Europea, el bloqueo de acceso a numeración o servicios por tráfico no permitido o fraudulento, y los **números armonizados europeos 116** para servicios de valor social. En este último caso, el ministerio competente debe promover su conocimiento, garantizar el acceso gratuito a las llamadas a esa numeración y favorecer que las personas con discapacidad tengan el mejor acceso posible a estos servicios.

Como síntesis de todo lo anterior, se puede entender como una secuencia lógica. Primero, la ley parte de la **negociación de acceso e interconexión** entre operadores. Segundo, si la libre negociación no basta para generar competencia efectiva, entra en juego la **CNMC mediante la regulación ex ante de mercados**. Tercero, si se detecta **peso significativo en el mercado**, pueden imponerse obligaciones específicas proporcionadas al problema competitivo identificado. Cuarto, cuando surgen controversias, la **CNMC resuelve los conflictos**. Y, paralelamente, la ley ordena el uso de recursos esenciales como la **numeración**, incluyendo la portabilidad y el acceso a ciertos rangos armonizados.

Con ello, el modelo español y europeo de telecomunicaciones no se limita a proclamar la libre competencia, sino que la acompaña de instrumentos regulatorios precisos destinados a asegurar que el mercado funcione realmente como tal.

4.4 SERVICIO PÚBLICO, DERECHOS DE LOS OPERADORES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS

La Ley 11/2022 no se limita a ordenar el funcionamiento del mercado, sino que incorpora un conjunto de **obligaciones de servicio público** y reconoce una serie de **derechos tanto a los operadores como a los usuarios finales**, reflejando la doble dimensión del sector: económica y social.

⁶ La separación funcional consiste, básicamente, en obligar al operador a separar funcionalmente una parte de su actividad, normalmente la relacionada con la gestión de infraestructuras o servicios mayoristas, para que actúe de forma independiente respecto de sus servicios minoristas. Así se evita que el operador favorezca a sus propias unidades comerciales frente a otros operadores competidores que necesitan acceder a su red.

4.4.1 Obligaciones de servicio público y servicio universal

Aunque las telecomunicaciones se prestan en régimen de libre competencia, la ley impone determinadas obligaciones por razones de interés general. Entre ellas destaca el **servicio universal**, que garantiza que todos los ciudadanos puedan acceder a un conjunto mínimo de servicios de comunicaciones electrónicas con una calidad determinada y a un precio asequible, con independencia de su ubicación geográfica.

Este concepto ha evolucionado con el tiempo y ya no se limita únicamente a la telefonía fija tradicional, sino que incorpora el acceso funcional a Internet, en línea con el marco europeo y con el objetivo de asegurar la conectividad básica de la población.

La ley prevé que, cuando la prestación del servicio universal suponga una carga injustificada para los operadores designados, puedan establecerse mecanismos de compensación en los términos previstos legalmente.

Junto al servicio universal, la norma contempla otras obligaciones vinculadas a intereses generales, como la continuidad del servicio, la calidad mínima exigible o la disponibilidad de determinados servicios en situaciones de emergencia.

4.4.2 Derechos de los operadores y despliegue de redes

La ley reconoce a los operadores un conjunto de derechos necesarios para el desarrollo efectivo de su actividad, entre los que destacan los relativos al **despliegue de redes**.

En particular, se regulan los derechos de ocupación del dominio público y de la propiedad privada, así como las condiciones para la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones. Estos derechos resultan esenciales en un sector en el que el despliegue físico de redes constituye una condición imprescindible para la prestación de los servicios.

La ley establece además principios como la simplificación administrativa, la coordinación entre Administraciones públicas y la reducción de cargas para facilitar el despliegue de redes de muy alta capacidad, en línea con los objetivos de conectividad.

Asimismo, se prevén obligaciones de compartición de infraestructuras en determinados supuestos, con el fin de evitar duplicidades ineficientes y favorecer el uso racional de los recursos.

4.4.3 Secreto de las comunicaciones y protección de datos

Otro eje fundamental es la garantía del **secreto de las comunicaciones**, que constituye un derecho fundamental reconocido constitucionalmente (artículo 18.3 de la Constitución). La ley refuerza su protección en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, estableciendo obligaciones específicas para los operadores en relación con la confidencialidad de las comunicaciones y de los datos asociados.

Junto a ello, se regula la protección de los **datos personales** en el contexto de las telecomunicaciones, en coherencia con la normativa general de protección de datos.

No obstante, el tratamiento de datos personales, incluidos los datos de tráfico y de localización, se rige fundamentalmente por la normativa específica en materia de protección de datos y, en determinados aspectos, por la Ley 25/2007, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas.

4.4.4 Infraestructuras comunes en edificios

La ley incluye también previsiones sobre las **infraestructuras comunes de telecomunicaciones en los edificios (ICT)**, que permiten el acceso de los usuarios a los servicios de comunicaciones electrónicas en condiciones adecuadas.

Estas infraestructuras facilitan la competencia entre operadores dentro de los edificios y evitan la necesidad de múltiples despliegues redundantes, contribuyendo a la eficiencia y a la calidad del servicio.

4.4.5 Derechos de los usuarios finales

Uno de los bloques más relevantes desde el punto de vista práctico es el relativo a los **derechos de los usuarios finales**, que la ley refuerza en línea con el Código Europeo.

Entre estos derechos destacan:

- Derecho a **recibir información transparente** sobre las condiciones del servicio.
- Derecho a la **portabilidad numérica**, manteniendo el número al cambiar de operador.
- Derecho a la **calidad del servicio y a la continuidad en la prestación**.
- Derecho a la **protección frente a prácticas abusivas** o no transparentes.
- Derecho a mecanismos eficaces de **atención y resolución de reclamaciones**.

La ley pone especial énfasis en la protección de colectivos vulnerables y en la accesibilidad de los servicios, reforzando así la dimensión social del sector.

En el contexto actual, adquiere además especial relevancia la seguridad e integridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. La ley refuerza las obligaciones de los operadores en materia de continuidad, resiliencia y gestión de riesgos, en coherencia con la consideración de las telecomunicaciones como infraestructuras críticas para el funcionamiento de la economía y de la sociedad digital.

4.5 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE EQUIPOS Y APARATOS

La Ley 11/2022 dedica su Título IV a la **evaluación de la conformidad de equipos y aparatos**, comprendiendo los artículos 79 a 84. Con ello se subraya que la regulación de las telecomunicaciones no se limita a redes, operadores o usuarios, sino que alcanza también a los equipos terminales y radioeléctricos que se conectan o utilizan en el sector.

La finalidad es garantizar que los equipos y aparatos de telecomunicación que se comercializan, se ponen en servicio o se conectan a las redes públicas cumplan los requisitos técnicos y jurídicos exigibles. La ley regula, en consecuencia, la **normalización técnica**, la **evaluación de la conformidad**, el **reconocimiento de la conformidad de equipos procedentes de otros Estados miembros**, el régimen de **instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación**, y la posibilidad de que la Administración adopte medidas de control cuando se detecten incumplimientos.

En primer lugar, la ley prevé la utilización de **especificaciones técnicas y normas armonizadas** para asegurar la interoperabilidad y el correcto funcionamiento de los equipos. Esta materia enlaza con el marco europeo, ya que en el ámbito de las telecomunicaciones una parte esencial de la seguridad jurídica y técnica se apoya precisamente en la normalización y en la existencia de requisitos comunes. No se trata solo de una cuestión industrial, sino también de una garantía para las redes, para los operadores y para los usuarios.

A continuación, la ley establece que los **aparatos de telecomunicación** deben someterse a la correspondiente **evaluación de conformidad** con los requisitos que les resulten aplicables. Esa evaluación constituye la condición que permite su comercialización y puesta en servicio en los términos previstos legalmente. De este modo, la norma pretende evitar que se introduzcan en el mercado equipos que puedan comprometer la seguridad, la interoperabilidad, el uso eficiente del espectro o el correcto funcionamiento de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.

La ley reconoce, además, la lógica del mercado interior europeo. Por ello, los aparatos cuya conformidad haya sido evaluada de acuerdo con los requisitos exigibles en otro **Estado miembro de la Unión Europea** reciben, con carácter general, el mismo tratamiento que los evaluados en España. La finalidad es impedir barreras técnicas injustificadas dentro del espacio europeo, sin renunciar a las exigencias esenciales de control.

No obstante, la ley contempla determinadas especialidades para los equipos que hagan uso del **dominio público radioeléctrico**, especialmente cuando se trate de parámetros radioeléctricos no armonizados en la Unión Europea. En esos casos, la puesta en el mercado o en servicio puede quedar

sujeta a condiciones adicionales, precisamente porque el uso del espectro exige una tutela reforzada para evitar interferencias perjudiciales y asegurar su utilización eficaz.

Otro elemento relevante del Título IV es que la **instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación** se realiza también en **régimen de libre competencia**, aunque sometido a determinadas condiciones. La ley admite que desarrollen esta actividad las personas físicas o jurídicas nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otra nacionalidad cuando así lo prevean los acuerdos internacionales, sin perjuicio de las excepciones que pueda autorizar el Gobierno. No se exige, con carácter general, una autorización singular previa, pero sí la presentación de la correspondiente **declaración responsable**, que habilita para el ejercicio de la actividad.

La ley contempla asimismo la existencia de un **Registro de empresas instaladoras de telecomunicación**, de carácter público, cuya regulación se remite al desarrollo reglamentario. Se trata de un instrumento de ordenación semejante al que ya se ha visto para los operadores: no responde a una lógica de cierre del mercado, sino de publicidad, control y verificación del cumplimiento de los requisitos legalmente exigibles.

A modo de síntesis, pueden señalarse tres ideas fundamentales. La primera, que la ley exige que los equipos y aparatos cumplan los requisitos de **conformidad técnica** antes de su comercialización o puesta en servicio. La segunda, que existe un principio de **reconocimiento dentro de la Unión Europea**, aunque con cautelas especiales cuando entra en juego el espectro radioeléctrico. Y la tercera, que la actividad de instalación y mantenimiento se presta en **libre competencia**, pero mediante **declaración responsable** y bajo control administrativo.

En consecuencia, se muestra otra dimensión esencial de la regulación sectorial: no basta con ordenar a los operadores y a las redes, sino que también es necesario asegurar que los equipos y aparatos que se integran en el ecosistema de las telecomunicaciones sean técnicamente conformes y jurídicamente aptos para su utilización.

4.6 DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO

El **dominio público radioeléctrico** constituye uno de los elementos esenciales del sector de las telecomunicaciones. Se trata de un **recurso natural limitado**, cuya titularidad corresponde al Estado, y cuya gestión debe orientarse a garantizar su uso eficiente, evitar interferencias perjudiciales y permitir el desarrollo de los servicios de comunicaciones electrónicas.

La Ley 11/2022 dedica el **Título V** a su regulación, estableciendo el marco jurídico para su planificación, administración, asignación y control.

4.6.1 Naturaleza y gestión del espectro

El espectro radioeléctrico tiene la consideración de **dominio público**, lo que implica que no puede ser objeto de apropiación privada y que su utilización está sometida a un régimen jurídico específico. Su gestión corresponde al Estado, que ejerce funciones de planificación, ordenación, atribución de bandas de frecuencia y control del uso.

La planificación del espectro se realiza teniendo en cuenta criterios técnicos, económicos y de interés general, así como las decisiones adoptadas en el ámbito internacional y europeo, en particular en el seno de la Unión Europea y de organismos como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT o más conocido como ITU, por sus siglas en inglés)⁷.

4.6.2 Uso del espectro y títulos habilitantes

El uso del dominio público radioeléctrico no es libre, sino que requiere la obtención de los correspondientes **derechos de uso**.

La ley distingue diferentes modalidades:

⁷ ITU es el organismo internacional de referencia en la coordinación global de las telecomunicaciones, especialmente en materia de espectro y normas técnicas.

- **Uso común**, cuando el espectro puede ser utilizado por todos sin necesidad de autorización individual (por ejemplo, determinadas bandas libres).
- **Uso especial**, que puede requerir condiciones específicas o autorizaciones.
- **Uso privativo**, que implica la asignación individualizada de frecuencias mediante concesión o autorización.

Estos derechos de uso se otorgan conforme a procedimientos que garantizan la transparencia, la objetividad y la competencia, siendo frecuente la utilización de mecanismos como las **subastas** para la asignación de frecuencias en bandas de alto valor económico.

4.6.3 Principios de gestión del espectro

La ley establece una serie de principios que deben regir la gestión del espectro radioeléctrico:

- Uso eficiente del espectro.
- Neutralidad tecnológica y de servicios.
- Promoción de la competencia.
- Fomento de la innovación.
- Coordinación internacional.

Estos principios reflejan la evolución del modelo, que ha pasado de una gestión rígida a un enfoque más flexible y orientado al mercado.

4.6.4 Flexibilidad y mercado secundario

Una de las novedades más relevantes del marco actual es la introducción de mecanismos que permiten una mayor **flexibilidad en el uso del espectro**.

Así, la ley permite, en determinados supuestos:

- La **cesión de derechos de uso**.
- El **arrendamiento de frecuencias**.
- El uso compartido del espectro.

Estas medidas facilitan una asignación más eficiente de los recursos y permiten adaptar el uso del espectro a las necesidades reales del mercado.

4.6.5 Control, supervisión y protección del espectro

El Estado mantiene funciones de **control y supervisión** para garantizar el correcto uso del espectro. Esto incluye:

- La inspección de las emisiones radioeléctricas.
- La detección y corrección de interferencias.
- La adopción de medidas frente a usos no autorizados.

La ley prevé también la posibilidad de imponer sanciones en caso de incumplimiento de las condiciones de uso.

4.6.6 Importancia estratégica

El dominio público radioeléctrico tiene una importancia estratégica creciente, especialmente en el contexto del despliegue de tecnologías como el **5G** y las futuras redes de comunicaciones. Su correcta gestión resulta clave para el desarrollo económico, la innovación tecnológica y la cohesión territorial.

En síntesis, el dominio público radioeléctrico es un recurso público esencial cuya gestión corresponde al Estado y que se rige por principios de eficiencia, competencia y flexibilidad, combinando mecanismos administrativos clásicos con herramientas de mercado para optimizar su utilización.

4.7 TASAS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

La Ley 11/2022 dedica su **Título VII** a las **tasas en materia de telecomunicaciones**, concentrando su regulación legal básica en el **artículo 101** y en el **Anexo I**. El propio preámbulo señala que este título mantiene en lo esencial la regulación anterior, aunque incorpora algunas mejoras derivadas de la experiencia acumulada en su aplicación.

Desde un punto de vista sistemático, este apartado cumple una función importante: recuerda que la ordenación del sector no se articula solo mediante derechos, obligaciones y potestades regulatorias, sino también a través de instrumentos de financiación pública vinculados a la actividad administrativa de regulación, gestión y control. No se trata, por tanto, de tributos ajenos al funcionamiento del sector, sino de tasas conectadas directamente con actuaciones administrativas específicas en materia de telecomunicaciones.

La ley dispone que estas tasas deben regirse por los principios de **proporcionalidad, transparencia y justificación**. Esta referencia pretende evitar que las cargas económicas asociadas al ejercicio de actividades reguladas se conviertan en barreras de entrada injustificadas o en instrumentos desproporcionados respecto del coste real de la actividad administrativa que las fundamenta. En un sector liberalizado y abierto a la competencia, este equilibrio resulta especialmente relevante.

La finalidad de las tasas en materia de telecomunicaciones es cubrir, en la medida legalmente prevista, los **gastos administrativos** que genera la aplicación del marco regulador. Entre ellos se incluyen los derivados de la gestión, control y ejecución del régimen establecido en la propia ley, de la administración de determinados recursos públicos del sector y de otras actuaciones vinculadas a la regulación y supervisión. Por tanto, el fundamento último de estas tasas está en la existencia de una actividad administrativa concreta, individualizable y jurídicamente conectada con los sujetos obligados al pago.

El **Anexo I** de la ley desarrolla las distintas categorías de tasas. Entre ellas destaca, en primer lugar, la **tasa general de operadores**, que se configura como una de las figuras clásicas del sector y se vincula a los gastos administrativos ocasionados por la regulación y supervisión de los operadores. Junto a ella, la ley regula también la **tasa por numeración**, así como otras tasas relacionadas con actuaciones o servicios concretos en materia de telecomunicaciones y con la utilización del dominio público radioeléctrico.

Desde la perspectiva competencial, conviene recordar que la gestión de las tasas no corresponde de manera uniforme a un único órgano para todos los supuestos. La **CNMC** es competente, por ejemplo, para la gestión y recaudación en período voluntario de la **tasa general de operadores** y de la **tasa por numeración**, en coherencia con las funciones que tiene atribuidas. Por su parte, el ministerio competente en materia de telecomunicaciones asume la gestión de las tasas vinculadas a sus funciones, en particular las relativas al dominio público radioeléctrico. Esta distribución responde al reparto general de funciones dentro del sector.

Conviene subrayar, además, que en materia de tasas la ley mantiene una clara continuidad con la regulación precedente. No se trata de un bloque que haya cambiado radicalmente con la Ley 11/2022, sino más bien de una materia en la que el legislador ha optado por conservar la estructura básica ya conocida, introduciendo ajustes de mejora.

Los conceptos clave sobre las tasas son:

- Deben respetar los principios de **proporcionalidad, transparencia y justificación**.
- Su finalidad es sufragar los costes administrativos derivados de la regulación, gestión y control del sector.
- Destacan especialmente la **tasa general de operadores** y la **tasa por numeración**, con intervención de la **CNMC** en su gestión en los términos legalmente previstos.

En consecuencia, el marco regulador de las telecomunicaciones incorpora también una dimensión económico-administrativa: la actividad pública de regulación y supervisión del sector no solo impone deberes y reconoce derechos, sino que también se articula mediante tasas específicamente previstas por la ley.

4.8 INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR

La Ley 11/2022 dedica su **Título VIII** a la **inspección y al régimen sancionador**, comprendiendo los **artículos 102 a 114**. El preámbulo de la ley destaca expresamente que este título **mantiene y refuerza las potestades inspectoras**, tipifica las infracciones y las sanciones, fija criterios para determinar su cuantía y facilita la adopción de medidas cautelares, incluso antes del inicio formal del expediente sancionador.

4.8.1 Función inspectora

La **función inspectora** en materia de telecomunicaciones corresponde tanto al **ministerio competente en materia de telecomunicaciones**⁸ como a la **Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia**. La ley atribuye, además, al ministerio la inspección de aquellas actuaciones sobre las que tenga competencia sancionadora y, en particular, la de servicios y redes, equipos y aparatos, instalaciones, sistemas civiles y otras materias incluidas en la propia ley.

En cuanto a las **facultades de inspección**, la ley reconoce a los funcionarios de la Secretaría de Estado competente del ministerio⁹ y al personal funcionario de carrera de la CNMC específicamente designado la condición de **autoridad pública** en el ejercicio de sus funciones inspectoras. Los operadores y quienes realicen actividades sujetas a la ley están obligados a facilitar el acceso a sus instalaciones, a permitir el control de elementos, redes y documentos, y a colaborar en las pruebas técnicas que se les requieran. La entrada en inmuebles exige consentimiento o autorización judicial cuando sea necesario acceder a un domicilio constitucionalmente protegido, debiendo resolver la jurisdicción contencioso-administrativa en un plazo máximo de setenta y dos horas.

La ley añade que los obligados deben poner a disposición de la inspección cuantos **libros, registros, documentos y medios técnicos** resulten precisos, cualquiera que sea su soporte, incluidos programas informáticos y archivos magnéticos, ópticos o de otra naturaleza, pudiendo el personal inspector obtener copias de ellos. Todo ello pone de manifiesto que la potestad inspectora en telecomunicaciones es amplia y responde a la necesidad de controlar un sector intensamente tecnificado.

Sobre esa base, la ley articula un **régimen sancionador** basado en la clásica distinción entre **infracciones muy graves, graves y leves**. Esta clasificación responde al principio de proporcionalidad y permite adecuar la respuesta administrativa a la intensidad del incumplimiento, a su impacto sobre el mercado y a los bienes jurídicos afectados. El legislador no ha optado por una tipificación genérica, sino por un catálogo muy detallado, lo que facilita la seguridad jurídica y, al mismo tiempo, convierte esta parte de la ley en especialmente relevante.

4.8.1.1 Infracciones muy graves

Las **infracciones muy graves**, reguladas en el **artículo 106**, son aquellas que afectan de forma más intensa a los elementos esenciales del sistema de telecomunicaciones. Se trata de conductas que afectan de forma intensa al funcionamiento del sector, a la competencia, a los derechos de los usuarios o al uso del dominio público radioeléctrico.

Entre ellas ocupa un lugar central la realización de actividades **sin la habilitación oportuna** cuando esta sea legalmente exigible, así como el incumplimiento de los requisitos esenciales para el suministro de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. También se sitúan en este nivel las conductas que supongan un **uso especialmente grave e ilegítimo del dominio público radioeléctrico**, las **emisiones radioeléctricas no autorizadas** en supuestos de singular gravedad, el incumplimiento de obligaciones impuestas a operadores con **peso significativo en el mercado** cuando afecten de manera intensa a la competencia, o la vulneración muy grave de obligaciones en materia de acceso, interconexión, interoperabilidad o numeración.

Se incluye el **listado completo de infracciones muy graves**, tal y como se recoge en la ley:

⁸ El ministerio competente en materia de telecomunicaciones, según está citado textualmente en la Ley 11/2022, es el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pero actualmente es el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

⁹ Actualmente, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

1. La realización de actividades sin disponer de la habilitación oportuna en las materias reguladas por esta ley, cuando legalmente sea necesaria.
2. El incumplimiento de los requisitos exigibles para el suministro de las redes y prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas establecidos en el artículo 6.1.
3. El incumplimiento de la obligación de notificación al Registro de operadores establecida en los artículos 6.2.
4. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos sin disponer de la concesión de uso privativo del dominio público radioeléctrico a que se refiere el artículo 88, cuando legalmente sea necesario.
5. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos no adecuada al correspondiente plan de utilización del espectro radioeléctrico o al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.
6. La realización de emisiones radioeléctricas no autorizadas que vulneren o perjudiquen el desarrollo o implantación de lo establecido en los planes de utilización del dominio público radioeléctrico o en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.
7. La producción deliberada, en España o en los países vecinos, de interferencias a redes o servicios autorizados, incluidas las causadas por estaciones radioeléctricas que estén instaladas o en funcionamiento a bordo de un buque, de una aeronave o de cualquier otro objeto flotante o aerotransportado que transmita emisiones desde fuera del territorio español para su posible recepción total o parcial en este.
8. No atender el requerimiento de cesación formulado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en los supuestos de producción de interferencias.
9. La importación, comercialización, publicidad, cesión de forma gratuita u onerosa, instalación, tenencia, puesta en servicio o uso de cualquier equipo con funcionalidades para la generación intencionada de interferencias a equipos, redes o servicios de telecomunicaciones, salvo cuando estas actividades estén amparadas por la excepción prevista en el artículo 82.4.
10. El incumplimiento grave de las obligaciones en materia de interconexión e interoperabilidad de los servicios, incluyendo los compromisos convertidos en vinculantes para los operadores relativos a las condiciones de acceso o de coinversión.
11. El incumplimiento grave de las características y condiciones establecidas para la conservación de los números.
12. El incumplimiento por los operadores y otros agentes que intervienen en el mercado de las telecomunicaciones de las resoluciones firmes en vía administrativa dictadas en las controversias a que se refiere el artículo 78.
13. El incumplimiento de las resoluciones firmes en vía administrativa o de las medidas previas al procedimiento sancionador o de las medidas cautelares acordadas dentro de éste a que se refieren los artículos 111 y 112 dictadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el ejercicio de sus funciones atribuidas por esta ley.
14. El incumplimiento de las resoluciones firmes en vía administrativa o de las medidas cautelares a que se refieren los artículos 111 y 112 dictadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electrónicas, con excepción de las que se lleven a cabo en el procedimiento arbitral previo sometimiento voluntario de las partes.
15. La interceptación, sin autorización, de telecomunicaciones no destinadas al público en general, así como la divulgación del contenido.
16. El incumplimiento reiterado mediante infracciones tipificadas como graves en los términos expresados en el artículo 109.6.

La razón de ser de esta categoría es clara: la ley reserva la máxima severidad para aquellos supuestos en los que no se trata simplemente de una irregularidad administrativa, sino de conductas que desestabilizan el marco regulador mismo. Conviene asociar las infracciones muy graves con la idea de **afectación estructural** del sistema: operar sin habilitación, usar indebidamente el espectro en supuestos graves, incumplir condiciones esenciales o quebrar de forma intensa las reglas básicas de competencia y acceso.

4.8.1.2 Infracciones graves

Las **infracciones graves**, tipificadas en el **artículo 107**, comprenden incumplimientos relevantes, pero de menor intensidad que los anteriores. No afectan al núcleo del sistema con la misma contundencia que las muy graves, aunque sí alteran de manera apreciable el correcto funcionamiento del sector y justifican una reacción sancionadora importante.

En esta categoría se encuadran, entre otras, determinadas vulneraciones de obligaciones en materia de acceso, interconexión e interoperabilidad; ciertos incumplimientos relativos a numeración; la falta de remisión de información exigible por la Administración o por la CNMC cuando tenga la entidad prevista legalmente; la vulneración de obligaciones relativas a la integridad y seguridad de las redes; la obstrucción a la labor inspectora cuando no alcance el umbral de la infracción muy grave; o la vulneración grave de derechos de los usuarios finales. También se incluyen aquí múltiples incumplimientos técnicos, administrativos o sectoriales que, sin llegar a poner en cuestión el sistema en su conjunto, sí lesionan de forma significativa el interés público protegido por la norma.

La totalidad de las **infracciones graves** recogidas por la LGT son las siguientes:

1. La instalación de estaciones radioeléctricas sin autorización, cuando, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de las telecomunicaciones, sea necesaria.
2. La instalación de estaciones radioeléctricas con características distintas a las autorizadas o, en su caso, a las contenidas en el proyecto técnico aprobado, incluyendo las estaciones radioeléctricas a bordo de un buque, de una aeronave o de cualquier otro objeto flotante o aerotransportado, que, en el mar o fuera de él, posibilite la transmisión de emisiones desde el exterior para su posible recepción total o parcial en territorio nacional.
3. El uso del dominio público radioeléctrico en condiciones distintas a las previstas en la concesión para el uso privativo del dominio público radioeléctrico a que se refiere el artículo 88, o, en su caso, distintas de las aprobadas en el proyecto técnico de las instalaciones, entre ellas utilizando parámetros técnicos distintos de los propios de la concesión o potencias de emisión superiores a las autorizadas.
4. El emplazamiento de estaciones radioeléctricas en ubicaciones diferentes de las aprobadas.
5. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos sin disponer de la autorización general, autorización individual o afectación demanial para el uso privativo del dominio público radioeléctrico, cuando legalmente sea necesario.
6. La mera producción, en España o en los países vecinos, de interferencias a redes o servicios autorizados que no se encuentren comprendidas en el artículo anterior.
7. Efectuar emisiones radioeléctricas que incumplan los límites de exposición establecidos en la normativa de desarrollo del artículo 86 o incumplir las demás medidas de seguridad establecidas en ella, incluidas las obligaciones de señalización o vallado de las instalaciones radioeléctricas. Asimismo, contribuir, mediante emisiones no autorizadas, a que se incumplan dichos límites.
8. La realización de operaciones de mercado secundario de títulos habilitantes o derechos de uso del dominio público radioeléctrico, sin cumplir con los requisitos establecidos a tal efecto por la normativa de desarrollo de esta ley.
9. La puesta a disposición de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de cualquier elemento de red que contribuya a la transmisión de la señal a favor de entidades para que se realicen emisiones radioeléctricas cuando no se ostente el correspondiente título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico.
10. La presentación de declaraciones responsables sustitutivas de aprobación de proyectos técnicos de radiocomunicaciones, de certificaciones sustitutivas de la inspección previa de instalaciones radioeléctricas o de certificaciones de cumplimiento de los niveles de emisión radioeléctrica tolerable que no concuerden con la realidad o relativas a estaciones radioeléctricas respecto de las cuales, con posterioridad, se constaten incumplimientos de la normativa de telecomunicaciones que hubieran debido ser detectados en ellas.
11. El incumplimiento de las obligaciones que se deriven de las designaciones o acreditaciones que realice la Administración de telecomunicaciones en materia de evaluación de la conformidad de equipos de telecomunicación, de conformidad con la normativa europea y nacional que les sean de aplicación.

12. La importación o comercialización de equipos de telecomunicación cuya conformidad con los requisitos esenciales aplicables no haya sido evaluada de acuerdo con lo dispuesto en el título IV y su normativa de desarrollo, o con las disposiciones, los acuerdos o convenios internacionales que obliguen al Estado español.
13. La instalación, puesta en servicio o utilización de equipos de telecomunicación cuya conformidad con los requisitos esenciales aplicables no haya sido evaluada de acuerdo con lo dispuesto en el título IV y su normativa de desarrollo.
14. El ejercicio de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación sin haber efectuado la declaración responsable o sin cumplir los requisitos a los que se refiere el artículo 84.
15. La instalación de infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios que sean causa de daños en las redes públicas de comunicaciones electrónicas.
16. La alteración, la manipulación o la omisión de las características técnicas en la documentación de las instalaciones comunes de telecomunicación en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios que se presente a la Administración o a los propietarios.
17. El incumplimiento de las condiciones para el suministro de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo.
18. El incumplimiento por los operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones públicas de las obligaciones establecidas en el artículo 13.
19. El incumplimiento de las condiciones establecidas en los planes nacionales de numeración o sus disposiciones de desarrollo o en las atribuciones y asignaciones de los derechos de uso de los recursos de numeración incluidos en los planes de numeración.
20. El incumplimiento de las condiciones asociadas al uso de numeración atribuida a los servicios de tarificación adicional.
21. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la utilización de normas o especificaciones técnicas declaradas obligatorias por la Comisión Europea.
22. El incumplimiento de las obligaciones relativas a la integridad y seguridad en la prestación de servicios o el suministro de redes de comunicaciones electrónicas.
23. El incumplimiento de las obligaciones establecidas para la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada en que se van a establecer las redes públicas de comunicaciones electrónicas o el uso compartido de las infraestructuras y recursos asociados.
24. El incumplimiento de las obligaciones establecidas para la utilización compartida de los tramos finales de las redes de acceso.
25. El incumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a redes, de acceso a infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas y obras civiles y su coordinación, de las obligaciones de transparencia o información mínima respecto de las mismas, así como en materia de interconexión e interoperabilidad de los servicios, incluyendo los compromisos convertidos en vinculantes para los operadores relativos a las condiciones de acceso o de coinversión.
26. Cursar tráfico no permitido o tráfico irregular con fines fraudulentos en las redes públicas y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.
27. El incumplimiento de las características y condiciones establecidas para el cambio de operador y la conservación de los números, así como para el cambio de proveedor de los servicios de acceso a internet.
28. El incumplimiento de la normativa en materia de itinerancia en la Unión Europea e internacional.
29. El incumplimiento de las obligaciones de servicio público según lo establecido en el título III y su normativa de desarrollo.
30. La vulneración de los derechos de los consumidores y usuarios finales, según lo establecido en el título III y su normativa de desarrollo, incluidos los derechos de conservación de número, de itinerancia en la Unión Europea e internacional, en materia de comunicaciones intracomunitarias reguladas y acceso abierto a internet.

31. El cumplimiento tardío o defectuoso por los operadores y otros agentes que intervienen en el mercado de las telecomunicaciones de las resoluciones firmes en vía administrativa dictadas en las controversias a que se refieren el artículo 78.
32. Proporcionar información engañosa, errónea o incompleta a sabiendas o con negligencia grave para la elaboración de los estudios geográficos a que se refiere el artículo 48.
33. El incumplimiento, por causas imputables al operador, del compromiso en firme de desplegar, extender o mejorar redes de banda ancha en los términos indicados en el artículo 48, que produzca un perjuicio al interés público en el diseño de planes nacionales de banda ancha, en la determinación de obligaciones de cobertura ligadas a los derechos de uso del espectro radioeléctrico o en la verificación de la disponibilidad de servicios en el marco de la obligación de servicio universal, o bien un perjuicio a otro operador.
34. No facilitar, cuando resulte exigible conforme a lo previsto por la normativa reguladora de las comunicaciones electrónicas, los datos requeridos por la Administración de telecomunicaciones una vez transcurridos un mes a contar desde la finalización del plazo otorgado en el requerimiento de información o una vez finalizado el plazo otorgado en el segundo requerimiento de la misma información, así como aportar información inexacta o falsa en cualquier dato, manifestación o documento que se presente a la Administración de telecomunicaciones.
35. La falta de notificación a la Administración por el titular de una red de comunicaciones electrónicas de los servicios que se estén prestando a través de ella cuando esta información sea exigible de acuerdo con la normativa aplicable.
36. La negativa o la obstrucción a ser inspeccionado, la no colaboración con la inspección cuando esta sea requerida y la no identificación por la persona física o jurídica que tenga la disponibilidad de los equipos e instalaciones o sea titular de la finca o inmueble en donde se ubican los equipos e instalaciones de la persona física o jurídica que suministre redes o preste servicios.
37. El cumplimiento tardío o defectuoso de las resoluciones firmes en vía administrativa o de las medidas previas y medidas cautelares a que se refieren los artículos 111 y 112 dictadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electrónicas.
38. El cumplimiento tardío o defectuoso de las resoluciones firmes en vía administrativa o de las medidas previas y medidas cautelares a que se refieren los artículos 111 y 112 dictadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electrónicas, con excepción de las que se lleve a cabo en el procedimiento arbitral previo sometimiento voluntario de las partes.
39. El incumplimiento grave de las obligaciones en materia de calidad de servicio establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo,
40. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 76 y su normativa de desarrollo, así como en el Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015.
41. El incumplimiento de la normativa en materia de comunicaciones intracomunitarias reguladas.
42. El incumplimiento por los titulares de las infraestructuras físicas desde las que los operadores efectúen materialmente emisiones radioeléctricas mediante el uso del dominio público radioeléctrico de tener identificada la titularidad de cada uno de los transmisores instalados susceptibles de producir emisiones radioeléctricas o de tener una relación actualizada de las frecuencias utilizadas por cada transmisor.
43. El incumplimiento de las obligaciones en materia de interceptación legal de comunicaciones impuestas en desarrollo del artículo 58.
44. El incumplimiento reiterado mediante infracciones tipificadas como leves en los términos expresados en el artículo 109.6.

De esta forma, las infracciones graves pueden entenderse como aquellas que producen una **alteración relevante**, pero no extrema, del régimen jurídico de las telecomunicaciones. Afectan al desarrollo correcto del mercado, al cumplimiento de las obligaciones regulatorias o a la protección de usuarios y operadores, pero sin alcanzar la intensidad típica de las muy graves. Esta categoría es probablemente la más extensa y heterogénea, por lo que suele resultar útil identificar sus grandes bloques materiales:

acceso e interconexión, numeración, seguridad e integridad, información requerida, inspección y derechos de usuarios.

4.8.1.3 Infracciones leves

Las **infracciones leves**, recogidas en el **artículo 108**, constituyen la categoría de menor entidad dentro del régimen sancionador. Se trata de incumplimientos formales o materiales de escasa gravedad, que no producen una afectación intensa del mercado ni de los intereses generales protegidos por la ley, pero que siguen siendo jurídicamente relevantes y merecen corrección administrativa.

Normalmente se vinculan a irregularidades de menor trascendencia en el cumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias, retrasos o incumplimientos puntuales de carácter formal, defectos de escasa repercusión o conductas cuya lesividad resulta limitada en comparación con las categorías superiores. Aunque su intensidad es menor, su inclusión en la ley responde a una lógica coherente: un sector tan intensamente regulado como el de las telecomunicaciones requiere también mecanismos para corregir incumplimientos menores antes de que se conviertan en problemas de mayor entidad.

A continuación, se recogen las **infracciones leves** citadas por el artículo:

1. La producción de cualquier tipo de emisión radioeléctrica no autorizada, salvo que deba ser considerada como infracción grave o muy grave.
2. El establecimiento de comunicaciones utilizando estaciones no autorizadas, salvo que deba ser considerada como infracción grave.
3. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos sin disponer de la autorización para el uso especial del dominio público radioeléctrico, cuando legalmente sea necesario.
4. La instalación de estaciones radioeléctricas de radioaficionado careciendo de autorización.
5. El incumplimiento por los titulares de autorizaciones generales, autorizaciones individuales o afectaciones demaniales para el uso del dominio público radioeléctrico de las condiciones autorizadas o que se les impongan por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
6. El suministro de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades establecidos en esta ley y su normativa de desarrollo, distintos de los previstos en los artículos 6.1 y 6.2.
7. El incumplimiento de las obligaciones que tiene el fabricante, el representante autorizado de un fabricante, el importador, el prestador de servicios logísticos o el distribuidor de equipos de telecomunicación, según lo dispuesto en el título IV y su normativa de desarrollo, salvo que deba ser considerado como infracción grave o muy grave.
8. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la puesta en servicio y utilización de equipos de telecomunicación, según lo dispuesto en el título IV y su normativa de desarrollo, salvo que deba ser considerado como infracción grave o muy grave.
9. La no presentación de la documentación de las instalaciones comunes de telecomunicaciones a la administración o a la propiedad, cuando normativamente sea obligatoria dicha presentación, o el incumplimiento de los requisitos en la presentación de la documentación o en la ejecución de las instalaciones comunes de telecomunicaciones.
10. La instalación de infraestructuras de telecomunicaciones sin cumplir los requisitos establecidos en la presente ley, salvo que deba ser considerada como infracción grave o muy grave.
11. El incumplimiento de las obligaciones de carácter público, según lo establecido en el título III y su normativa de desarrollo.
12. No facilitar los datos requeridos por la Administración de telecomunicaciones o retrasar injustificadamente su aportación cuando resulte exigible conforme a lo previsto por la normativa reguladora de las comunicaciones electrónicas.
13. La expedición de declaraciones responsables sustitutivas de aprobación de proyectos técnicos de radiocomunicaciones, de certificaciones sustitutivas de la inspección previa de instalaciones radioeléctricas o de certificaciones de cumplimiento de los niveles de emisión radioeléctrica tolerable que no concuerden con la realidad o relativas a estaciones radioeléctricas respecto de las cuales, con posterioridad, se constaten incumplimientos de la normativa de telecomunicaciones que hubieran debido ser detectados en ellas.

La infracción leve no equivale a irrelevancia, sino a **menor intensidad**. La ley no renuncia a sancionar estas conductas porque forman parte del mismo entramado de cumplimiento que sostiene el conjunto del sistema.

4.8.1.4 Sanciones, criterios de graduación y medidas cautelares

A cada una de estas categorías corresponde un nivel distinto de sanción. El **artículo 109** establece que las infracciones muy graves pueden sancionarse con multa de hasta veinte millones de euros, las graves con multa de hasta dos millones de euros y las leves con multa de hasta cien mil euros. Este último dato actualiza la cuantía clásica de la ley anterior.

Cuando la **CNMC** es el órgano sancionador competente, la ley introduce reglas específicas vinculadas al beneficio bruto obtenido o, subsidiariamente, al volumen de negocios total del infractor en el último ejercicio. En las infracciones muy graves, la multa puede situarse entre el tanto y el quíntuplo del beneficio bruto obtenido, con el **límite máximo del dos por ciento del volumen de negocios total** si no puede aplicarse el criterio del beneficio. Además, las infracciones muy graves pueden llevar aparejada la **inhabilitación hasta por cinco años** del operador para suministrar redes o prestar servicios, así como la inhabilitación para el ejercicio de la actividad de instalador. En las infracciones graves, la multa puede alcanzar hasta el duplo del beneficio bruto, o, en su defecto, el **límite máximo** de la sanción será el **uno por ciento del volumen de negocios total**.

La ley prevé además **sanciones accesorias** de notable importancia práctica, como el cese inmediato de emisiones radioeléctricas no autorizadas, el ajuste de emisiones a los parámetros autorizados, el precintado o incautación de equipos, la clausura de instalaciones, la retirada o recuperación del mercado de equipos no conformes y, en materia de numeración, la imposibilidad de uso del número afectado por un plazo máximo de dos años. También cabe sancionar a representantes legales o miembros de órganos directivos que hayan intervenido en la decisión infractora, dentro de los límites específicos que establece la ley.

La **graduación concreta** de la sanción se rige por los criterios del **artículo 110**, entre los que figuran la gravedad de infracciones anteriores, la repercusión social, el beneficio obtenido, el daño causado, la conducta del infractor, la reparación voluntaria o la colaboración con la Administración. No basta, por tanto, con encajar la conducta en una categoría abstracta; la sanción debe modularse atendiendo a las circunstancias del caso.

Particular relevancia tienen también las **medidas previas al procedimiento sancionador** y las **medidas cautelares**. El **artículo 111** permite ordenar, antes de iniciar formalmente el expediente, el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia. El **artículo 112** permite, una vez incoado el procedimiento, adoptar medidas cautelares como el cese inmediato de emisiones no autorizadas u otras necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final. Este punto es especialmente importante porque muestra que la ley no se limita a sancionar a posteriori, sino que faculta a la Administración para reaccionar con rapidez ante riesgos inminentes para el espectro, la seguridad o la prestación de servicios.

Por último, en materia de **prescripción**, la ley establece que las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. La competencia sancionadora, por su parte, se distribuye entre el ministerio competente, la CNMC y, en determinados supuestos vinculados a protección de datos y privacidad, la Agencia Española de Protección de Datos, lo que refleja el reparto funcional propio del sistema institucional español.

En resumen, el Título VIII dota a la Ley 11/2022 de un verdadero sistema de garantía: una inspección amplia, una tipificación minuciosa de infracciones, sanciones proporcionadas a su gravedad y la posibilidad de adoptar medidas inmediatas para evitar daños mayores. Gracias a ello, la regulación del sector no queda reducida a declaraciones programáticas, sino que se apoya en instrumentos efectivos de control y reacción jurídica.

4.9 OTRAS PREVISIONES RELEVANTES Y NORMATIVA DE DESARROLLO

La Ley 11/2022 se completa con un conjunto amplio de **disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales**, así como con varios **anexos**, que contienen previsiones relevantes para la correcta aplicación del régimen jurídico de las telecomunicaciones. Este conjunto normativo

complementa el articulado principal y resulta esencial para entender tanto el alcance de la ley como su integración en el ordenamiento jurídico.

En primer lugar, las **disposiciones adicionales** abordan materias específicas que, por su naturaleza, no se integran directamente en los títulos sistemáticos de la ley, pero que resultan necesarias para su aplicación. Entre ellas se incluyen cuestiones relativas a la coordinación con otras políticas públicas, el régimen de determinadas infraestructuras, la adaptación de procedimientos administrativos o la atribución de funciones a distintos órganos.

Las **disposiciones transitorias** tienen como finalidad regular el paso del régimen anterior (fundamentalmente, el de la Ley 9/2014) al nuevo marco establecido por la Ley 11/2022. En ellas se determina, por ejemplo, la continuidad de determinadas situaciones jurídicas existentes, la adaptación progresiva a las nuevas exigencias o el mantenimiento temporal de ciertos regímenes hasta su completa sustitución. Este tipo de disposiciones es especialmente importante para comprender que la entrada en vigor de la ley no supone una ruptura absoluta, sino una transición ordenada entre marcos regulatorios.

Por su parte, la **disposición derogatoria** establece la derogación de la normativa anterior incompatible con la nueva ley, destacando la **derogación de la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones**, sin perjuicio de que algunas de sus previsiones hayan tenido continuidad material en el nuevo texto. Concretamente, la disposición derogatoria establece la derogación de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, **con excepción de su disposición adicional decimosexta y de sus disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima**.

Las **disposiciones finales** contienen, entre otras cuestiones, las habilitaciones al Gobierno para dictar normas reglamentarias de desarrollo, las modificaciones de otras normas del ordenamiento y la determinación de los títulos competenciales en los que se fundamenta la ley. En particular, se reitera que la norma se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones reconocida en el **artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española**, lo que refuerza su carácter básico dentro del sistema jurídico.

Junto a ello, los **anexos** de la ley tienen una función técnica relevante. El **Anexo I**, ya mencionado, regula las tasas en materia de telecomunicaciones, mientras que otros anexos incluyen definiciones, categorías o elementos técnicos que complementan el contenido del articulado.

Finalmente, debe destacarse que la Ley 11/2022 se integra en un sistema normativo más amplio, que incluye tanto el **Derecho de la Unión Europea** como el desarrollo reglamentario interno. Muchas de sus previsiones requieren concreción mediante reglamentos y órdenes ministeriales, lo que implica que el régimen jurídico de las telecomunicaciones no se agota en la ley, sino que se completa con normas de desarrollo que precisan aspectos técnicos, procedimentales y organizativos.

En conjunto, este apartado pone de manifiesto que la Ley General de Telecomunicaciones no es una norma aislada, sino el eje de un sistema jurídico más amplio, que se articula mediante disposiciones complementarias y normativa de desarrollo, y que asegura la coherencia, continuidad y aplicabilidad efectiva del marco regulador del sector.

4.10 RESUMEN DEL APARTADO

La **Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones**, es la **norma básica estatal vigente** en materia de telecomunicaciones y constituye el eje del régimen jurídico del sector en España. Sustituyó a la anterior **Ley 9/2014**, hoy derogada¹⁰, y se integra en el marco regulador europeo derivado del **Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas**.

La ley parte de una idea fundamental que conviene fijar desde el principio: las telecomunicaciones son **servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia**. Esto significa que el sector no responde a un modelo de monopolio ni de servicio público clásico, aunque la intervención pública siga siendo intensa. Debe recordarse, además, que **solo tienen la consideración de servicio público** los supuestos expresamente previstos por la ley, en particular los vinculados a **defensa nacional, seguridad pública, seguridad vial y protección civil**.

¹⁰ Como se ha indicado previamente, la Ley 11/2022 derogó la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, **con la excepción de su disposición adicional decimosexta y de las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima**, que se mantienen vigentes en los términos previstos en la propia ley.

También es importante recordar el **objeto** y el **ámbito** de la ley. La Ley 11/2022 regula las telecomunicaciones en sentido amplio, comprendiendo la instalación y explotación de redes de comunicaciones electrónicas, la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, los recursos y servicios asociados, los equipos radioeléctricos y los equipos terminales. Al mismo tiempo, quedan fuera de su ámbito propio los **contenidos audiovisuales**, el régimen de los medios de comunicación audiovisual y los servicios de la sociedad de la información que no consistan principal o enteramente en el transporte de señales. En otras palabras: la ley regula sobre todo **infraestructura, redes, operadores y servicios de comunicaciones electrónicas**, no los contenidos que circulan por ellas.

Desde la perspectiva de los **principios y objetivos**, conviene recordar las grandes ideas del artículo 3: **promoción de la competencia efectiva, fomento de la inversión eficiente, garantía de las obligaciones de servicio público, impulso del despliegue de redes y de la conectividad, uso eficaz de recursos limitados** (especialmente, numeración y espectro), **defensa de los usuarios, neutralidad tecnológica, desarrollo del mercado interior europeo y accesibilidad para las personas con discapacidad**.

Uno de los núcleos del texto es el **régimen de los operadores**. La ley consagra un modelo de acceso al mercado basado, con carácter general, en la **habilitación general mediante notificación previa**, no en una autorización administrativa individualizada clásica. Por eso conviene recordar tres ideas: primero, que la explotación de redes y la prestación de servicios se realizan en libre competencia; segundo, que los operadores deben **notificar previamente** el inicio de su actividad; y tercero, que esta actividad queda sometida a condiciones legales, técnicas y organizativas. La lógica del sistema no es la ausencia de control, sino el paso de un modelo de autorización previa a otro de **supervisión posterior y cumplimiento de condiciones**.

Ligado a ello, debe tenerse en cuenta también el papel del **Registro de operadores**, que es público, accesible electrónicamente y cumple una función de ordenación y publicidad del mercado. A ello se añade el régimen especial de las **Administraciones públicas** cuando actúan como operadores, sometidas a principios como el **inversor privado**, la **separación de cuentas**, la **neutralidad**, la **transparencia** y la **no distorsión de la competencia**.

Otro bloque muy importante es el relativo a **acceso, interconexión y regulación de mercados**. Aquí conviene fijar una secuencia mental clara: los operadores tienen derecho y, en su caso, obligación de negociar la **interconexión**; la **CNMC** puede intervenir en conflictos y en las relaciones de acceso; y, además, puede definir y analizar los **mercados de referencia** para comprobar si existe competencia efectiva. Si la competencia no es efectiva, la CNMC puede identificar a los operadores con **peso significativo en el mercado** e imponerles obligaciones específicas. Por ejemplo, en cuestiones como: **transparencia, no discriminación, separación contable, acceso a elementos o recursos específicos de la red y control de precios**.

Debe recordarse igualmente que la ley contempla instrumentos más intensos, como la **separación funcional**, aunque con carácter excepcional, y que regula la **numeración, direccionamiento y denominación** como recursos públicos esenciales. En esta materia son especialmente memorables tres ideas: **el Gobierno aprueba los planes, el ministerio competente desarrolla y otorga los derechos de uso**, y los usuarios tienen derecho a la **conservación de la numeración** al cambiar de operador. La **portabilidad** es, por tanto, uno de los conceptos clave.

La ley incorpora también una fuerte dimensión de **servicio público y de garantía de derechos**. El concepto más importante aquí es el de **servicio universal**, entendido como el conjunto definido de servicios cuya prestación debe garantizarse a todos los usuarios finales, con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible. La ley mantiene el servicio universal como instrumento para asegurar una conectividad mínima a toda la población. Asimismo, cuando exista una **carga injustificada**, la **CNMC** determina el coste neto y gestiona el mecanismo de financiación correspondiente.

Junto al servicio universal, se ha puesto de relieve los **derechos de los operadores** para el despliegue de redes, incluyendo los derechos de ocupación del dominio público y, en determinados casos, de la propiedad privada, así como la importancia de la coordinación administrativa y del uso compartido de infraestructuras. En paralelo, deben recordarse los **derechos de los usuarios finales**: información transparente, calidad del servicio, continuidad, portabilidad, acceso a mecanismos de reclamación, accesibilidad para personas con discapacidad y protección frente a prácticas abusivas o no transparentes.

En esta misma línea, se destacan las reglas sobre **secreto de las comunicaciones, protección de datos, cifrado, integridad y seguridad de redes y servicios**, así como las referencias a las

infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios. Conviene al menos recordar que el secreto de las comunicaciones conecta directamente con el **artículo 18.3 de la Constitución**, que la conservación de datos se remite a su normativa específica, y que las ICT siguen siendo una pieza importante del acceso efectivo de los usuarios a los servicios.

El **dominio público radioeléctrico** constituye otro núcleo esencial del apartado. El espectro radioeléctrico es un **bien de dominio público** cuya **titularidad, gestión, planificación, administración y control corresponden al Estado**. A partir de ahí, los conceptos fundamentales son: **uso eficaz y eficiente del espectro, neutralidad tecnológica y de servicios, promoción de la competencia, mercado secundario del espectro y cooperación internacional y europea**. También es muy típico distinguir entre modalidades de uso y entre **títulos habilitantes**, así como recordar que el uso del espectro no es libre en sentido general, sino sometido a condiciones y derechos de uso.

En cuanto a la **evaluación de la conformidad de equipos y aparatos**, debe recordarse que la ley exige que los equipos y aparatos cumplan los requisitos técnicos aplicables antes de su comercialización o puesta en servicio. Son ideas clave aquí el **marcado o acreditación de conformidad**, el **reconocimiento dentro de la Unión Europea** y el hecho de que la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas se realiza en **régimen de libre competencia**, aunque sometida a **declaración responsable** y a inscripción o control a través del registro correspondiente.

La ley incluye además una dimensión económico-administrativa a través de las **tasas en materia de telecomunicaciones**. Conviene que deben respetar los principios de **proporcionalidad, transparencia y justificación**, y que entre las más importantes destacan la **tasa general de operadores** y la **tasa por numeración**.

El bloque final del apartado se refiere a la **inspección y régimen sancionador**. Los conceptos más destacables son que la función inspectora corresponde al **ministerio competente** y a la **CNMC** en su respectivo ámbito; que el personal inspector tiene la condición de **autoridad pública**; y que la ley distingue entre **infracciones muy graves, graves y leves**. Debe fijarse bien la escala sancionadora: **muy graves, hasta 20 millones de euros; graves, hasta 2 millones de euros; y leves, hasta 100.000 euros**. También conviene memorizar los plazos de prescripción: **3 años para las muy graves, 2 para las graves y 1 para las leves**.

En el ámbito sancionador, además, deben recordarse como conceptos las **medidas previas al procedimiento sancionador**, las **medidas cautelares**, la posibilidad de **inhabilitación** en supuestos muy graves, las **sanciones accesorias** como precintado o retirada de equipos, y el reparto de competencias entre **ministerio, CNMC** y, en determinadas materias de privacidad, la **Agencia Española de Protección de Datos**.

Por último, conviene no perder de vista que la Ley 11/2022 se completa con **disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria, finales y anexos**, así como con un importante conjunto de **normativa de desarrollo**. Esto significa que la ley es el eje del sistema, pero no agota por sí sola toda la regulación del sector.

Para finalizar se facilitan algunos datos relevantes:

- **Ley vigente:** Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.
- **Ley derogada:** Ley 9/2014.
- **Naturaleza del sector:** servicios de interés general en régimen de libre competencia.
- **Servicio público en sentido estricto:** defensa nacional, seguridad pública, seguridad vial y protección civil.
- **Entrada al mercado:** habilitación general mediante **notificación previa**.
- **Órgano central en acceso, mercados y PSM:** **CNMC**.
- **Obligaciones típicas a operadores con peso significativo:** transparencia, no discriminación, separación contable, acceso y control de precios.
- **Concepto clave del Título III:** **servicio universal**.
- **Recurso público esencial:** **dominio público radioeléctrico**.
- **Tasas:** Título VII y Anexo I; principios de proporcionalidad, transparencia y justificación.
- **Sanciones máximas:** 20 millones de euros (muy grave), 2 millones de euros (grave) y 100.000 euros (leve).
- **Prescripción de infracciones:** 3 años (muy grave), 2 años (grave) y 1 año (leve).

5 NOVEDADES DE LA LEY 11/2022 RESPECTO A LA NORMATIVA ANTERIOR

La **Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones**, sustituye a la anterior **Ley 9/2014** y actualiza el marco jurídico español de las telecomunicaciones. No cambia por completo el modelo anterior, basado en la libre competencia y la regulación del mercado, pero sí lo adapta al nuevo contexto europeo y tecnológico.

La primera gran novedad es la incorporación al Derecho español del **Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas**, aprobado por la **Directiva (UE) 2018/1972**. Esto explica buena parte de la reforma: la nueva ley busca reforzar la conectividad, impulsar las redes de muy alta capacidad y asegurar una aplicación más homogénea del marco regulador europeo.

También se actualiza el ámbito de la ley. La regulación ya no se centra solo en los operadores tradicionales de redes y servicios, sino que tiene en cuenta nuevos servicios digitales, como determinados **servicios de comunicaciones interpersonales independientes de numeración**. Con ello, la ley se adapta mejor a la realidad actual, en la que muchas comunicaciones se realizan a través de aplicaciones y no solo mediante servicios telefónicos clásicos.

Otra novedad importante es el mayor impulso al despliegue de redes de muy alta capacidad, especialmente **fibra óptica y 5G**. Para ello, la ley refuerza la simplificación administrativa, facilita el acceso a infraestructuras físicas ya existentes y fomenta la coordinación entre Administraciones públicas. La finalidad es reducir obstáculos al despliegue de redes y favorecer la inversión.

En este ámbito destaca también el régimen de los **puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas**, conocidos como *small cells* o **SAWAP**. Estos elementos son importantes para el despliegue de redes 5G, porque permiten mejorar la cobertura y la capacidad de las redes móviles en espacios concretos. La ley facilita su instalación, aunque no de forma ilimitada, ya que deben respetarse las exigencias aplicables en materia de seguridad, patrimonio, medio ambiente u otras razones de interés general.

La Ley 11/2022 introduce además una regulación más flexible de la actuación de las **Administraciones públicas como operadores**. La normativa anterior exigía con carácter general que actuaran a través de entidades o sociedades con personalidad jurídica propia. La nueva ley flexibiliza ese régimen, aunque mantiene garantías para evitar distorsiones de la competencia. Por ello, **cuando una Administración actúe como operador deberá respetar principios como la neutralidad, la transparencia, la separación de cuentas, la no discriminación y la no distorsión de la competencia**.

En materia de **servicio universal**, la ley actualiza su contenido para adaptarlo al nuevo uso de las comunicaciones electrónicas. El acceso adecuado a internet pasa a tener un papel central, mientras que pierden peso prestaciones tradicionales como las cabinas telefónicas, que dejan de formar parte del servicio universal. Esta evolución refleja el cambio tecnológico y social producido en los últimos años.

También se refuerzan los **derechos de los usuarios finales**. La ley mejora las obligaciones de información y transparencia, regula con más detalle los contratos, facilita el cambio de operador y presta especial atención a los usuarios con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. Además, se refuerzan instrumentos como la portabilidad y los mecanismos de reclamación.

En cuanto al **dominio público radioeléctrico**, la Ley 11/2022 mantiene la idea de que el espectro es un recurso público escaso y estratégico, pero introduce un enfoque más flexible. Se fomenta un uso eficaz y eficiente del espectro, la neutralidad tecnológica y de servicios, el uso compartido y los mecanismos de mercado secundario, como la cesión o el arrendamiento de derechos de uso.

Finalmente, la ley da más importancia a la **seguridad e integridad de las redes y servicios**. Las telecomunicaciones son infraestructuras esenciales para la economía y para la sociedad, por lo que la norma refuerza las obligaciones de los operadores en materia de continuidad, seguridad y resiliencia.

En conjunto, la Ley 11/2022 no rompe con la Ley 9/2014, sino que la moderniza. Sus principales novedades pueden resumirse en estas ideas: adaptación al marco europeo, impulso a las redes de muy alta capacidad, refuerzo de los derechos de los usuarios y actualización del papel de las Administraciones públicas, del servicio universal, del espectro y de la seguridad de las redes.

5.1 RESUMEN DEL APARTADO

La Ley 11/2022 no supone una ruptura con la normativa anterior, sino una evolución del modelo regulatorio, orientada a su adaptación al entorno digital y al marco europeo. Su aprobación responde principalmente a la transposición del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas y a la necesidad de adaptar la regulación a la convergencia tecnológica.

Sus principales novedades se centran, en primer lugar, en la ampliación del ámbito regulado, incorporando nuevos servicios digitales como los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de numeración. En segundo lugar, se refuerza el impulso al despliegue de infraestructuras de nueva generación, especialmente redes de muy alta capacidad, mediante la simplificación administrativa y el fomento del uso compartido de infraestructuras.

Asimismo, la ley actualiza el contenido del servicio universal, otorgando mayor protagonismo al acceso a internet, y refuerza los derechos de los usuarios finales, especialmente en materia de transparencia, contratación y portabilidad. También introduce una regulación más flexible de la actuación de las Administraciones públicas como operadores, manteniendo garantías para evitar distorsiones de la competencia.

Por último, se modernizan los instrumentos de intervención pública, con una gestión más flexible del dominio público radioeléctrico y un mayor énfasis en la seguridad y resiliencia de las redes.

La Ley 11/2022 configura un marco regulador más adaptado a la realidad tecnológica actual, basado en la combinación de libre competencia, impulso a la inversión y protección del interés general.

6 LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES

La regulación de las telecomunicaciones no descansa únicamente en la Ley 11/2022, sino también en una pluralidad de **órganos e instituciones** que ejercen funciones normativas, regulatorias, ejecutivas, inspectoras, sancionadoras, consultivas o de coordinación. Esta organización institucional responde, por un lado, a la complejidad técnica del sector y, por otro, a su inserción en un marco multinivel, en el que confluyen el Estado, la Unión Europea y distintos organismos especializados.

En el caso español, el núcleo de esta organización se encuentra en la **Administración General del Estado** y en la **Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia**, sin perjuicio del papel que también desempeñan otros órganos y entidades públicas. A ello se añade la dimensión europea, donde la Comisión Europea, el ORECE/BEREC y otros organismos ejercen funciones de orientación, coordinación o armonización.

Se destaca que el sector de las telecomunicaciones no está gestionado por un único órgano, sino por una **estructura institucional repartida**, en la que cada institución cumple un papel específico. Por ello, este apartado tiene como finalidad situar de forma ordenada a los principales órganos competentes, distinguiendo entre el plano nacional y el europeo, antes de estudiar por separado la CNMC.

6.1 LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTROS ÓRGANOS NACIONALES COMPETENTES

En el plano interno, la competencia estatal en materia de telecomunicaciones deriva del **artículo 149.1.21.ª de la Constitución**, que atribuye al Estado competencia exclusiva en esta materia. Esa centralidad competencial explica que el núcleo de la administración del sector corresponda a órganos de la **Administración General del Estado**, incluso aunque existan puntos de contacto con otras administraciones y con otras áreas materiales del ordenamiento.

En la actualidad, las funciones principales de dirección política, propuesta normativa, gestión administrativa y ejecución en materia de telecomunicaciones corresponden al **ministerio competente en materia de telecomunicaciones** y, dentro de él, a la **Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales**. Aunque las denominaciones orgánicas concretas pueden variar con las reestructuraciones gubernamentales, lo importante para el tema es identificar que existe un centro directivo estatal encargado de la política sectorial, del desarrollo reglamentario, de la gestión del dominio público radioeléctrico, de la numeración y de muchas de las potestades administrativas previstas en la ley.

Entre las funciones típicamente atribuidas a la Administración General del Estado en este ámbito se encuentran la elaboración de propuestas normativas, la aprobación o impulso de planes y estrategias, la gestión de recursos públicos del sector (especialmente, espectro y numeración), el ejercicio de potestades inspectoras y sancionadoras en los ámbitos no atribuidos a la CNMC, y la representación institucional de España en distintos foros internacionales y europeos del sector.

Junto a ello, la Ley 11/2022 y la normativa conexas muestran que la Administración General del Estado no actúa sola. Existen otros **órganos nacionales** y entidades públicas con funciones relevantes en materias específicas relacionadas con las telecomunicaciones. Entre ellas puede citarse, en primer lugar, la **Agencia Española de Protección de Datos**, que interviene en todo lo relativo a la protección de datos personales y a determinadas vulneraciones de los derechos de los usuarios finales en materia de privacidad. Su presencia es importante porque el sector de las telecomunicaciones maneja datos de tráfico, de localización y otros elementos especialmente sensibles desde el punto de vista de los derechos fundamentales.

También merece mención la entidad pública **Red.es**, adscrita a la Administración General del Estado, que desempeña funciones vinculadas al impulso de la sociedad digital y a la gestión de determinados recursos como el dominio “.es”, además de desarrollar actuaciones de apoyo a la transformación digital. Aunque no ejerce la regulación sectorial en sentido estricto, sí forma parte del ecosistema institucional de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información.

Asimismo, deben recordarse algunos órganos de carácter **consultivo o de coordinación**, como los previstos legal o reglamentariamente para asesorar sobre telecomunicaciones, sociedad digital o radiofrecuencias y salud.

Por otro lado, aunque la competencia en telecomunicaciones es estatal, las **Comunidades Autónomas** y las **Entidades Locales** pueden incidir de manera indirecta en la materia cuando ejercen competencias propias en ámbitos como el urbanismo, la ordenación del territorio, el medio ambiente o la gestión del dominio público. La propia Ley 11/2022 contiene numerosas previsiones dirigidas a coordinar esas actuaciones con el despliegue de redes, precisamente para evitar que el ejercicio de competencias no sectoriales obstaculice de forma desproporcionada el desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones electrónicas.

Desde la óptica del opositor, conviene retener en este subapartado una idea sencilla: en el plano nacional, el peso principal recae en la **Administración General del Estado**, especialmente a través del ministerio y de la secretaría de Estado competentes, mientras que otros órganos, como la AEPD, Red.es o determinados órganos consultivos, ejercen funciones complementarias o especializadas.

6.2 LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS EUROPEOS DE REFERENCIA

El sector de las telecomunicaciones no puede entenderse únicamente desde el Derecho interno. Su configuración actual responde en gran medida al proceso de construcción del **mercado interior europeo**, de modo que la organización institucional del sector incluye también una dimensión europea especialmente intensa.

La primera institución que debe mencionarse es la **Comisión Europea**, que desempeña un papel esencial en la elaboración del marco normativo de la Unión, en la supervisión de su correcta aplicación y en la orientación general de la política europea de comunicaciones electrónicas. La Comisión impulsa directivas, reglamentos, recomendaciones y directrices que condicionan de manera directa o indirecta la actuación de los Estados miembros y de sus autoridades nacionales de reglamentación. En el ámbito del análisis de mercados, del espectro, de los derechos de los usuarios o de la conectividad, su influencia es especialmente visible.

Junto a la Comisión debe destacarse el **ORECE** o **BEREC**, *Body of European Regulators for Electronic Communications*, organismo creado para reforzar la cooperación entre las autoridades nacionales de reglamentación y favorecer una aplicación coherente del marco europeo. BEREC no sustituye a las autoridades nacionales, pero sí cumple una función de coordinación, emisión de dictámenes, elaboración de posiciones comunes, intercambio de buenas prácticas y apoyo técnico. Su relevancia es muy alta en materias como la regulación ex ante de mercados, los conflictos transfronterizos, la conectividad y la aplicación armonizada del Código Europeo.

En relación con BEREC conviene recordar que la **CNMC** actúa como autoridad nacional de reglamentación española en el ámbito de las comunicaciones electrónicas y, por tanto, se integra en esa red europea de reguladores. Esto enlaza directamente con el apartado siguiente del tema, dedicado específicamente a la CNMC.

Debe mencionarse también la **Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU)**, aunque no pertenece a la Unión Europea. Su importancia radica en que muchas decisiones técnicas de alcance global, especialmente en materia de espectro radioeléctrico, numeración y coordinación internacional, se adoptan o se encuadran en ese marco internacional. La regulación española del dominio público radioeléctrico, por ejemplo, se desarrolla teniendo en cuenta no solo el Derecho de la Unión Europea, sino también los tratados y acuerdos internacionales y las decisiones de organismos como ITU.

En un plano más técnico, pueden citarse además otros foros u organismos europeos e internacionales con influencia relevante, como la **CEPT** en materia de espectro y armonización técnica.

En consecuencia, el plano europeo e internacional cumple tres grandes funciones en el sector: **armonizar, coordinar y orientar**. Armoniza mediante normas comunes; coordina mediante redes y organismos especializados; y orienta mediante recomendaciones, dictámenes, decisiones técnicas y estrategias de conectividad. Esta dimensión explica por qué la regulación nacional de las telecomunicaciones está tan estrechamente conectada con el marco europeo.

6.3 RESUMEN DEL APARTADO

La organización institucional de las telecomunicaciones responde a una estructura compleja y multinivel. En el plano nacional, el peso principal corresponde a la **Administración General del Estado**, a través del ministerio y de la secretaría de Estado competentes, sin perjuicio de la intervención de otros órganos

como la **AEPD**, **Red.es** y determinadas instancias consultivas o de coordinación. A ello se suma la incidencia indirecta de Comunidades Autónomas y Entidades Locales en materias conectadas con el despliegue de redes e infraestructuras.

En el plano europeo, la **Comisión Europea** y **BEREC** desempeñan un papel central en la elaboración, aplicación armonizada y coordinación del marco regulador, mientras que organismos internacionales como la **ITU** siguen siendo esenciales en materias técnicas de alcance global, especialmente en relación con el espectro radioeléctrico.

Se destacan algunas ideas a recordar: la competencia en telecomunicaciones es **exclusiva del Estado** conforme al **artículo 149.1.21.ª CE**; el centro de gravedad institucional nacional está en la **Administración General del Estado**; la **CNMC** forma parte de ese sistema, pero merece estudio separado; y el sector se integra en un marco europeo coordinado por la **Comisión Europea** y **BEREC**.

7 LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC)

La **Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)** es una **autoridad administrativa independiente** creada por la **Ley 3/2013, de 4 de junio**, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Su objeto es **garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios**. Está adscrita al ministerio competente en materia económica, pero ni su personal ni los miembros de sus órganos pueden solicitar ni aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada en el ejercicio de sus funciones. La CNMC tiene su sede principal en Madrid, aunque también cuenta con otra sede en Barcelona.

Desde la perspectiva del tema, la CNMC ocupa una posición central porque es la autoridad que asume buena parte de las funciones regulatorias, supervisoras, arbitrales, inspectoras y sancionadoras en el ámbito de las telecomunicaciones. Además, la CNMC es la **sucesora institucional de la antigua Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)**, pues la propia Ley 3/2013 dispuso la extinción de la CMT y estableció que las referencias normativas a ella debían entenderse hechas a la CNMC o al ministerio correspondiente, según la función de que se trate.

7.1 NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO Y POSICIÓN INSTITUCIONAL

La CNMC se configura como una **autoridad administrativa independiente**, categoría hoy recogida en la legislación general del sector público y expresamente reflejada en su documentación institucional y contable. Su régimen jurídico básico se contiene en la **Ley 3/2013** y en el **Real Decreto 657/2013**, por el que se aprueba su Estatuto Orgánico. A ello se añade la legislación sectorial que aplica en cada ámbito, entre ellos el de las comunicaciones electrónicas. La combinación de autonomía orgánica y funcional, personalidad jurídica propia y prohibición de recibir instrucciones refuerza su posición como regulador independiente.

La CNMC no actúa aislada, sino en coordinación con la Administración General del Estado, con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, con los órganos jurisdiccionales y con las instituciones y organismos de la Unión Europea. En este sentido, la Ley 3/2013 subraya expresamente su deber de cooperación con la Comisión Europea y con las autoridades competentes de otros Estados miembros. Esta idea es especialmente relevante en telecomunicaciones, donde la regulación se inserta en un marco claramente europeo.

No debe confundirse con la CNMV, que es la **Comisión Nacional del Mercado de Valores** y actúa en el ámbito de los mercados financieros y de valores, no en el de las telecomunicaciones ni en la regulación general de la competencia.

7.2 ORGANIZACIÓN DE LA CNMC

La CNMC ejerce sus funciones a través de dos órganos de gobierno: el **Presidente** y el **Consejo**, siendo el Presidente también presidente del Consejo. El **Consejo** es el órgano colegiado de decisión y está integrado por **diez miembros**: presidente, vicepresidente y ocho consejeros. Los miembros del Consejo son nombrados por el Gobierno, a propuesta del ministerio competente en materia económica, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, y su mandato es de **seis años sin posibilidad de reelección**.

El Consejo puede funcionar en **Pleno** o en **Salas**. Existen dos salas: la **Sala de Competencia** y la **Sala de Supervisión Regulatoria**. Esta dualidad es muy importante para el estudio, porque permite distinguir entre las funciones de defensa de la competencia en sentido general y las funciones regulatorias y supervisoras en sectores específicos, entre ellos el de las telecomunicaciones. La composición y rotación de las salas se publica oficialmente, y la CNMC mantiene actualizada esa información en su organigrama institucional.

Junto a estos órganos de gobierno, la CNMC cuenta con **órganos de dirección**, entre los que destacan las distintas direcciones de instrucción. A efectos del presente tema, la más relevante es la **Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual (DTSA)**, encargada de la instrucción de

expedientes en materia de comunicaciones electrónicas y sector audiovisual. La propia CNMC mantiene en su organigrama vigente esta dirección, junto con las áreas y responsables correspondientes.

7.3 FUNCIONES DE LA CNMC

La Ley 3/2013 atribuye a la CNMC un conjunto muy amplio de funciones generales. Entre las más importantes se encuentran la **supervisión y control de los mercados y sectores económicos**, la función de **arbitraje**, el control de conductas que impidan, restrinjan o falseen la competencia, la adopción de medidas de cooperación con instituciones europeas y autoridades nacionales de competencia de otros Estados miembros, y la elaboración de estudios e informes en materia de competencia. También desempeña una función consultiva, pudiendo informar sobre proyectos normativos o cuestiones relacionadas con el funcionamiento competitivo de los mercados.

Conviene retener que la CNMC no es solo un órgano de telecomunicaciones: supervisa varios sectores regulados y, al mismo tiempo, aplica la normativa general de defensa de la competencia. Esa doble vertiente —**competencia general y supervisión regulatoria sectorial**— explica buena parte de su diseño institucional y de su estructura en salas.

7.4 FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA CNMC EN EL ÁMBITO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En el ámbito de las telecomunicaciones, la CNMC ejerce funciones especialmente relevantes previstas tanto en la **Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones**, como en la **Ley 3/2013** y en su Estatuto Orgánico. Entre ellas destacan la **definición y análisis de mercados de referencia**, la identificación de operadores con **peso significativo en el mercado**, la imposición de obligaciones específicas a esos operadores, la resolución de conflictos entre operadores en materias de acceso e interconexión, la intervención en cuestiones de numeración y portabilidad, y el ejercicio de determinadas potestades inspectoras y sancionadoras. La práctica reciente de la propia CNMC muestra que sigue desarrollando activamente estas funciones en expedientes de análisis de mercados y en conflictos de acceso.

La **Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual** es el órgano encargado de la instrucción de estos expedientes. Conforme al Estatuto Orgánico, esta dirección eleva al Consejo propuestas de resolución en materia de supervisión y control de los mercados de comunicaciones electrónicas, propuestas de resolución de conflictos y asistencia técnica en el ámbito de sus competencias. Además, la CNMC participa en la red europea de reguladores y actúa como interlocutora española en el marco del **ORECE/BEREC**, lo que refuerza su dimensión europea.

Desde la óptica de estudio, conviene asociar a la CNMC, en telecomunicaciones, con cinco grandes bloques de funciones: **análisis de mercados**, **operadores con peso significativo**, **acceso e interconexión**, **resolución de conflictos** y **supervisión/sanción en su ámbito competencial**.

7.5 RESUMEN DEL APARTADO

La CNMC es una **autoridad administrativa independiente**, creada por la **Ley 3/2013**, que sucedió institucionalmente a la antigua **CMT** en el ámbito de las telecomunicaciones. Su posición en el sistema es central, porque combina funciones generales de defensa de la competencia con funciones sectoriales de supervisión regulatoria. Se organiza en torno al **Presidente** y al **Consejo**, que funciona en **Pleno** o en dos **Salas**, y cuenta, entre otras, con la **Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual** como órgano de instrucción especializado.

Se destacan algunas ideas: la CNMC es una **autoridad administrativa independiente**; fue creada por la **Ley 3/2013**; el **Consejo** tiene **10 miembros**; existen dos salas, **Competencia** y **Supervisión Regulatoria**; la **DTSA** instruye expedientes de telecomunicaciones; y la CNMC ejerce en este sector funciones clave de **análisis de mercados**, **identificación de operadores con peso significativo**, **resolución de conflictos** y **supervisión regulatoria**.

8 CONCLUSIONES

La regulación de las telecomunicaciones constituye hoy una pieza central del ordenamiento jurídico y de la política pública digital. No se trata únicamente de ordenar un sector económico específico, sino de establecer las reglas aplicables a unas infraestructuras esenciales para la conectividad, la competitividad, la innovación, la cohesión territorial y el ejercicio cotidiano de derechos por ciudadanos, empresas y Administraciones públicas. Por ello, el estudio de este tema exige contemplar conjuntamente la dimensión **normativa**, la **económica**, la **tecnológica** y la **institucional** del sector.

Desde la perspectiva normativa, la evolución del sector muestra una trayectoria clara: desde antiguos modelos de monopolio y fuerte intervención pública se ha pasado a un sistema basado en la **liberalización**, la **competencia efectiva** y la **armonización europea**. Ese proceso se ha construido en buena medida desde la Unión Europea, a través del marco regulador de las comunicaciones electrónicas y, de forma especial, mediante la aprobación del **Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas**, que ha servido de referencia para la actualización del Derecho español.

En ese contexto, la **Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones**, constituye hoy la norma básica estatal del sector. Su importancia radica en que articula un régimen jurídico amplio, que no se limita al acceso al mercado de los operadores, sino que regula también cuestiones esenciales como el acceso e interconexión entre redes, la regulación *ex ante* de mercados, el servicio universal, los derechos de los usuarios, la evaluación de la conformidad de equipos y aparatos, la administración del dominio público radioeléctrico, las tasas, la inspección y el régimen sancionador. La ley mantiene el principio de que las telecomunicaciones son **servicios de interés general prestados en régimen de libre competencia**, pero lo combina con una intensa intervención reguladora allí donde resulta necesaria para proteger la competencia, los recursos escasos, la conectividad y los derechos de los usuarios.

Junto a la dimensión normativa, el tema pone de relieve la relevancia de la **organización institucional**. La regulación de las telecomunicaciones no se confía a un único órgano, sino a una estructura compleja y multinivel en la que participan la **Administración General del Estado**, otras entidades y organismos nacionales, y diversas instituciones europeas e internacionales. Esa pluralidad responde a la especial complejidad del sector y a su inserción en un marco europeo de armonización y coordinación.

Dentro de esa organización institucional, destaca de manera especial la **Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)**. Como autoridad administrativa independiente, la CNMC desempeña un papel central en la garantía de la competencia efectiva y en la supervisión regulatoria del sector. Su intervención resulta decisiva en materias como la definición y análisis de mercados, la identificación de operadores con peso significativo, la imposición de obligaciones regulatorias, la resolución de conflictos entre operadores y el ejercicio de determinadas potestades inspectoras y sancionadoras. Por ello, la CNMC no debe entenderse como un elemento accesorio del sistema, sino como una institución clave para el funcionamiento equilibrado del mercado de las telecomunicaciones.

En definitiva, el estudio de este tema permite comprender que el régimen jurídico de las telecomunicaciones se asienta sobre un equilibrio delicado entre varios polos: **libertad de empresa y regulación, competencia e inversión, innovación y protección del interés general, mercado nacional y marco europeo**. Esa es, probablemente, la idea de fondo más importante que debe retenerse: las telecomunicaciones son hoy un sector liberalizado, pero no desregulado; un sector abierto a la competencia, pero sometido a una intensa ordenación pública por su carácter estratégico.

Conviene cerrar el tema con una última idea práctica: en esta materia suelen ser especialmente preguntables las **definiciones**, los **principios y objetivos de la ley**, el **régimen de los operadores**, las **competencias de la CNMC**, los elementos básicos del **servicio universal**, la regulación del **dominio público radioeléctrico** y el **régimen sancionador**.

9 RESUMEN ESQUEMÁTICO

1. Idea general del tema

- Las telecomunicaciones son hoy una **infraestructura esencial** para la economía, la Administración, la cohesión territorial y el ejercicio de derechos.
- Su regulación combina:
 - **liberalización y competencia**
 - **protección del interés general**
 - **coordinación europea**
 - **intervención pública regulatoria**

2. Marco regulador europeo

- La regulación española no puede entenderse aisladamente.
- El marco actual deriva de la evolución normativa de la **Unión Europea**.
- Hitos principales:
 - Liberalización progresiva desde finales del siglo XX
 - **Paquete Telecom de 2002**
 - **Reforma de 2009**
 - **Directiva (UE) 2018/1972**, por la que se establece el **Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas**
- Organismo europeo de referencia:
 - **ORECE / BEREC**

Algunas ideas clave para examen

- La Ley 11/2022 transpone el marco europeo vigente.
- El modelo europeo se apoya en:
 - competencia efectiva
 - inversión en redes
 - conectividad
 - protección de usuarios
 - armonización regulatoria

3. Evolución del sector en España

- Evolución histórica:
 - etapa de **monopolio**
 - apertura progresiva a la competencia
 - liberalización plena
 - consolidación de un mercado regulado
- Principales hitos:
 - **Ley 31/1987**, de Ordenación de las Telecomunicaciones
 - **Ley 12/1997**, de Liberalización de las Telecomunicaciones
 - **Ley 11/1998**, General de Telecomunicaciones
 - **Ley 32/2003**, General de Telecomunicaciones
 - **Ley 9/2014**, General de Telecomunicaciones
 - **Ley 11/2022**, General de Telecomunicaciones

Algunas ideas clave para examen

- La liberalización no implica ausencia de regulación.
- La CNMC es la sucesora institucional de la antigua **CMT**.

4. Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones

4.1. Idea general

- Es la **norma básica estatal vigente** del sector.
- Sustituye a la **Ley 9/2014**, que queda derogada **salvo**:
 - disposición adicional decimosexta
 - disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima

4.2. Objeto, ámbito y principios

- Regula:
 - instalación y explotación de redes de comunicaciones electrónicas
 - prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
 - recursos y servicios asociados
 - equipos radioeléctricos y terminales
- Quedan fuera, esencialmente:
 - contenidos audiovisuales
 - servicios que no consistan principal o enteramente en transporte de señales
- Las telecomunicaciones son:
 - **servicios de interés general**
 - prestados en **régimen de libre competencia**
- Solo tienen consideración estricta de **servicio público**:
 - defensa nacional
 - seguridad pública
 - seguridad vial
 - protección civil

4.3. Objetivos y principios

- competencia efectiva
- inversión eficiente
- despliegue de redes
- conectividad
- protección de usuarios
- uso eficaz de numeración y espectro
- neutralidad tecnológica
- cohesión territorial
- accesibilidad
- contribución al mercado interior europeo

5. Régimen de operadores y prestación de servicios

- Regla general:
 - **libre competencia**
 - acceso al mercado mediante **habilitación general**
- No se exige, con carácter general, autorización previa singular.
- Sí se exige:
 - **notificación previa**
 - sometimiento a condiciones legales
- Registro importante:
 - **Registro de operadores**

- Recursos escasos o bienes públicos:
 - espectro
 - numeración
 - ocupación del dominio público
 - requieren régimen específico

Algunas ideas clave para examen

- Diferencia entre:
 - **autorización previa**
 - **habilitación general**
- Las Administraciones públicas pueden actuar como operadores, pero con:
 - neutralidad
 - transparencia
 - separación de cuentas
 - no distorsión de la competencia

6. Acceso, interconexión y regulación de mercados

- Los operadores tienen derecho y, en su caso, obligación de negociar:
 - **acceso**
 - **interconexión**
- La interconexión permite la comunicación entre redes y usuarios de distintos operadores.
- La **CNMC**:
 - define mercados de referencia
 - analiza si existe competencia efectiva
 - identifica operadores con **peso significativo en el mercado**
 - impone obligaciones regulatorias
- **Obligaciones típicas a operadores con peso significativo**
 - transparencia
 - no discriminación
 - separación contable
 - acceso a recursos específicos
 - control de precios
- **Otros conceptos importantes**
 - resolución de conflictos por la CNMC
 - separación funcional
 - numeración, direccionamiento y denominación
 - portabilidad

Algunas ideas clave para examen

- **PSM** = peso significativo en el mercado
- La regulación **ex ante** impone obligaciones antes de que se produzcan disfunciones del mercado.
- La intervención **ex post** actúa una vez detectado el problema.

7. Servicio público, derechos de operadores y derechos de usuarios

7.1. Servicio universal

- Conjunto definido de servicios garantizados a todos los usuarios finales:
 - con independencia de su localización
 - con calidad determinada

- a precio asequible
- Si supone carga injustificada:
 - la **CNMC** determina el coste neto y la financiación

7.2. Derechos de los operadores

- derecho de ocupación del dominio público
- derecho de ocupación de la propiedad privada en determinados casos
- derechos para despliegue de redes
- posibilidad de uso compartido de infraestructuras

7.3. Derechos de los usuarios

- información transparente
- calidad del servicio
- continuidad
- portabilidad
- atención y reclamaciones
- accesibilidad
- protección frente a prácticas abusivas

7.4. Otros bloques importantes

- secreto de las comunicaciones
- protección de datos
- integridad y seguridad de redes
- infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios

Algunas ideas clave para examen

- **Servicio universal** = concepto clásico y muy preguntable
- **Portabilidad** = derecho a conservar el número al cambiar de operador

8. Evaluación de la conformidad de equipos

- Los equipos y aparatos deben cumplir requisitos técnicos.
- Deben superar la correspondiente **evaluación de conformidad**.
- Se reconoce la conformidad evaluada en otros Estados miembros de la UE.
- La instalación y mantenimiento de equipos:
 - se realiza en libre competencia
 - mediante **declaración responsable**

Algunas ideas clave para examen

- No basta con regular operadores: también hay que controlar los equipos.
- Importan:
 - conformidad técnica
 - seguridad
 - interoperabilidad

9. Dominio público radioeléctrico

- El espectro radioeléctrico es:
 - un **bien de dominio público**
 - de titularidad estatal
- Su gestión corresponde al Estado.
- Principios:
 - uso eficaz y eficiente

- neutralidad tecnológica
 - competencia
 - innovación
 - coordinación internacional
- El uso del espectro requiere derechos de uso o títulos habilitantes.
- Existe posibilidad de:
 - cesión
 - arrendamiento
 - mercado secundario
 - uso compartido

Algunas ideas clave para examen

- El espectro es un **recurso escaso**
- Su administración corresponde al **Estado**

10. Tasas en materia de telecomunicaciones

- Se regulan en:
 - **Título VII**
 - **Anexo I**
- Principios:
 - proporcionalidad
 - transparencia
 - justificación
- Finalidad:
 - cubrir costes administrativos de regulación, gestión y control
- Tasas destacadas:
 - tasa general de operadores
 - tasa por numeración

Algunas ideas clave para examen

- No memorizar todo el anexo, pero sí:
 - ubicación
 - principios
 - finalidad general

11. Inspección y régimen sancionador

- La función inspectora corresponde al:
 - ministerio competente
 - CNMC, en su ámbito
- El personal inspector tiene condición de **autoridad pública**.
- Infracciones:
 - **muy graves**
 - **graves**
 - **leves**

Sanciones máximas

- muy graves: **hasta 20 millones de euros**
- graves: **hasta 2 millones de euros**
- leves: **hasta 100.000 euros**

Prescripción

- muy graves: **3 años**
- graves: **2 años**
- leves: **1 año**

Otras ideas clave

- medidas previas
- medidas cautelares
- sanciones accesorias
- posible inhabilitación
- reparto de competencias sancionadoras:
 - ministerio
 - CNMC
 - AEPD en supuestos concretos

Algunas ideas clave para examen

- Muy típico:
 - clasificación de infracciones
 - cuantías máximas
 - prescripción

12. Organización institucional de las telecomunicaciones

- La competencia en telecomunicaciones corresponde al Estado:
 - **art. 149.1.21.ª CE**
- El núcleo de la organización está en:
 - Administración General del Estado
 - CNMC
- También intervienen:
 - AEPD
 - Red.es
 - órganos consultivos o de coordinación
- Las CCAA y entidades locales pueden incidir indirectamente:
 - urbanismo
 - ordenación del territorio
 - medio ambiente
 - dominio público

Algunas ideas clave para examen

- Telecomunicaciones = competencia exclusiva estatal
- Pero existe coordinación con otros niveles administrativos

13. Marco institucional europeo

- Comisión Europea:
 - impulsa normativa y armonización
- ORECE / BEREC:
 - coordinación entre reguladores nacionales

- ITU:
 - referencia internacional, especialmente en espectro

Algunas ideas clave para examen

- Comisión Europea + ORECE/BEREC = referencias europeas centrales
- ITU = referencia internacional

14. CNMC

- **Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia**
- Creada por la **Ley 3/2013**
- Es una **autoridad administrativa independiente**
- No confundir con la **CNMV**, que actúa en mercados financieros
- Es la sucesora institucional de la antigua **CMT**

Organización

- Presidente
- Consejo
- 10 miembros:
 - presidente
 - vicepresidente
 - 8 consejeros
- mandato de 6 años, sin reelección
- funcionamiento en:
 - Pleno
 - Sala de Competencia
 - Sala de Supervisión Regulatoria

Órgano técnico relevante

- **DTSA** = Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual

Funciones clave en telecomunicaciones

- análisis de mercados
- identificación de operadores con peso significativo
- imposición de obligaciones regulatorias
- resolución de conflictos
- supervisión regulatoria
- determinadas funciones inspectoras y sancionadoras

Algunas ideas clave para examen

- CNMC = regulador esencial del sector
- CMT = antecedente institucional
- No confundir CNMC con CNMV

15. Ideas finales para memorizar

- **Ley vigente:** Ley **11/2022**, General de Telecomunicaciones
- **Ley anterior:** Ley **9/2014**, derogada con excepciones concretas
- **Telecomunicaciones:**
 - servicio de interés general
 - en libre competencia

- **Servicio público en sentido estricto:**
 - defensa
 - seguridad pública
 - seguridad vial
 - protección civil
- **Entrada al mercado:**
 - notificación previa
 - habilitación general
- **Regulador clave:**
 - CNMC
- **PSM:**
 - operador con peso significativo en el mercado
- **Servicio universal:**
 - concepto esencial
- **Espectro:**
 - dominio público estatal
- **Sanciones máximas:**
 - 20 millones
 - 2 millones
 - 100.000 euros
- **Prescripción:**
 - 3 años
 - 2 años
 - 1 año

10 GLOSARIO

- **AEPD:** Agencia Española de Protección de Datos. Es la autoridad independiente encargada de velar por el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales. En el ámbito de las telecomunicaciones resulta relevante, entre otras razones, por su intervención en materias de privacidad, secreto de las comunicaciones y determinadas infracciones relacionadas con los derechos de los usuarios.
- **Autoridad administrativa independiente:** Categoría institucional a la que pertenece la CNMC. Se caracteriza por disponer de personalidad jurídica propia, autonomía orgánica y funcional y ausencia de instrucciones del Gobierno o de operadores económicos en el ejercicio de sus funciones. La CNMC fue creada por la Ley 3/2013 y actúa como organismo independiente sometido al control parlamentario y judicial.
- **Autoridad nacional de reglamentación:** Expresión de origen europeo que designa a la autoridad o autoridades nacionales encargadas de funciones regulatorias en el sector de las comunicaciones electrónicas. En España, la CNMC desempeña ese papel en materias esenciales como análisis de mercados, acceso, interconexión y regulación ex ante.
- **Acceso:** Puesta a disposición de otro operador, en condiciones definidas, de recursos o servicios para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Es un concepto amplio, que puede abarcar el acceso a infraestructuras físicas, elementos de red, recursos asociados o sistemas de apoyo. En la lógica del sector, el acceso es una de las herramientas clave para permitir competencia efectiva allí donde no basta con la mera apertura formal del mercado.
- **BEREC / ORECE:** BEREC es el acrónimo en inglés de *Body of European Regulators for Electronic Communications*; en español se traduce por ORECE, Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas. Su función es coordinar y apoyar a las autoridades nacionales de reglamentación, favoreciendo una aplicación coherente del marco europeo. Resulta especialmente importante en análisis de mercados, conflictos transfronterizos y buenas prácticas regulatorias.
- **CE, Comisión o COM:** Comisión Europea. Institución de la Unión Europea con un papel decisivo en la elaboración del marco regulador de las comunicaciones electrónicas, en la supervisión de su aplicación y en la emisión de recomendaciones y directrices sectoriales.
- **CNMC:** Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Organismo público independiente creado por la Ley 3/2013, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Su finalidad es promover y preservar el buen funcionamiento de los mercados y la competencia efectiva. En telecomunicaciones asume funciones centrales de regulación, supervisión, resolución de conflictos e inspección en su ámbito competencial. Además, sucedió institucionalmente a la antigua CMT. **No debe confundirse con la CNMV**, que es la **Comisión Nacional del Mercado de Valores** y actúa en el ámbito de los mercados financieros y de valores, no en el de las telecomunicaciones ni en la regulación general de la competencia.
- **CMT:** Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Fue el regulador sectorial anterior a la CNMC. La Ley 3/2013 dispuso su extinción y estableció que las referencias normativas a la CMT debían entenderse realizadas a la CNMC o al ministerio correspondiente, según la función de que se trate.
- **Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas:** Nombre con el que se conoce a la Directiva (UE) 2018/1972, que constituye la gran referencia del actual marco europeo de comunicaciones electrónicas y cuya transposición explica buena parte de la orientación de la Ley 11/2022.
- **Comunicaciones electrónicas:** Expresión central del Derecho europeo y español del sector. Se refiere, en lo esencial, a la transmisión de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas y a los servicios vinculados a esa transmisión. Conviene recordar que la ley se centra principalmente en redes, servicios, recursos asociados y equipos, no en los contenidos audiovisuales que circulan por esas redes.
- **Dominio público radioeléctrico:** Recurso de titularidad estatal integrado por el espectro radioeléctrico, cuya planificación, gestión, administración y control corresponden al Estado. Es

un bien escaso y estratégico, sometido a un régimen especial de uso y a títulos habilitantes específicos. Su gestión se rige por principios como el uso eficaz y eficiente, la neutralidad tecnológica y la promoción de la competencia.

- **DTSA:** Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual de la CNMC. Es la dirección encargada de instruir los expedientes relativos al mercado de las comunicaciones electrónicas y al sector audiovisual dentro de la CNMC. Es decir, el órgano técnico especializado de la CNMC en esta materia.
- **Habilitación general:** Sistema de acceso al mercado por el que la explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas no se basa, con carácter general, en una autorización previa singular, sino en la posibilidad de iniciar la actividad mediante el cumplimiento de la ley y la correspondiente notificación previa. Es una de las claves del modelo liberalizado del sector.
- **Interconexión:** Tipo específico de acceso consistente en la conexión física y lógica de redes públicas de comunicaciones electrónicas utilizadas por el mismo o por distintos operadores, de manera que los usuarios de un operador puedan comunicarse con los de otro y acceder a servicios prestados por terceros. Es un concepto básico para entender cómo se hace operativa la competencia entre redes.
- **Intervención *ex post*:** Intervención jurídica o regulatoria que se produce una vez detectado un incumplimiento, una conducta anticompetitiva o una disfunción del mercado. Se contrapone a la regulación *ex ante*. En términos sencillos, la intervención *ex post* corrige problemas ya manifestados.
- **ITU:** Unión Internacional de Telecomunicaciones. ITU son las siglas en inglés. Organismo internacional de referencia en materias técnicas y globales del sector, especialmente en espectro radioeléctrico, radiocomunicaciones y coordinación internacional. Aunque no pertenece a la Unión Europea, su importancia es muy alta en el régimen del espectro.
- **LGT:** Abreviatura habitual de la Ley General de Telecomunicaciones. En el contexto actual del tema, cuando se habla de la LGT se está aludiendo a la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, norma básica vigente del sector en España.
- **Notificación previa:** Comunicación que deben realizar, antes del inicio de la actividad, quienes pretendan suministrar redes públicas de comunicaciones electrónicas o prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. Constituye el presupuesto formal de la habilitación general y sustituye al antiguo esquema de autorización administrativa previa como regla general.
- **Numeración, direccionamiento y denominación:** Conjunto de recursos públicos necesarios para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. Su planificación corresponde al Gobierno y su gestión y otorgamiento se sujetan a la normativa sectorial. Dentro de esta materia destaca especialmente, desde el punto de vista del usuario, la portabilidad numérica.
- **Operador:** Persona física o jurídica que explota redes públicas o presta servicios de comunicaciones electrónicas. En un sentido más práctico, es el sujeto que actúa en el mercado del sector como proveedor de redes o servicios. La ley impone a los operadores tanto derechos como obligaciones, y algunos de ellos pueden quedar sometidos a obligaciones adicionales si tienen peso significativo en un mercado.
- **Operador con peso significativo en el mercado:** Operador que disfruta, individual o conjuntamente con otros, de una posición equivalente a una posición dominante, es decir, de una fuerza económica que le permite comportarse con apreciable independencia respecto de competidores, clientes y usuarios. La identificación de operadores con peso significativo habilita a la CNMC para imponer obligaciones específicas de regulación *ex ante*.
- **Portabilidad:** Derecho del usuario a conservar su numeración cuando cambia de operador, en los términos previstos en la normativa sectorial. Es una de las manifestaciones más visibles de la protección de los usuarios.
- **PSM:** Sigla con la que se abrevia habitualmente la expresión peso significativo en el mercado. Conviene conocer tanto la forma desarrollada como la sigla.
- **Red pública de comunicaciones electrónicas:** Red utilizada, total o principalmente, para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y que soporta la transferencia de señales entre puntos de terminación de red.

- **Red.es:** Entidad pública empresarial vinculada a la Administración General del Estado que desarrolla funciones de impulso de la sociedad digital y gestiona, entre otras materias, aspectos relacionados con el dominio “.es”. Aunque no es el regulador sectorial, sí forma parte del entramado institucional relacionado con telecomunicaciones y sociedad de la información.
- **Regulación *ex ante*:** Regulación preventiva que impone obligaciones antes de que surjan o se consoliden problemas en el mercado. En telecomunicaciones, se manifiesta típicamente en las obligaciones impuestas a operadores con peso significativo en el mercado, como transparencia, no discriminación, acceso o control de precios. Se contrapone a la intervención *ex post*.
- **Registro de operadores:** Registro público vinculado a la actividad de los operadores de comunicaciones electrónicas. Permite ordenar y dar publicidad a quienes han notificado su actividad y a las condiciones básicas de su ejercicio. En el modelo liberalizado del sector, el registro es una pieza importante de la ordenación administrativa del mercado.
- **Servicio de interés general:** Calificación general que la ley atribuye a las telecomunicaciones. Significa que se trata de una actividad especialmente relevante para el interés público, aunque se preste en régimen de libre competencia. No debe confundirse con la noción más estricta de servicio público.
- **Servicio público:** En el ámbito de este tema, la ley reserva esta consideración, en sentido estricto, a supuestos concretos, especialmente los vinculados a la defensa nacional, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civil.
- **Servicio universal:** Conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza a todos los usuarios finales, con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible. Es uno de los conceptos más clásicos del Derecho de las telecomunicaciones.
- **UTI:** Unión Internacional de Telecomunicaciones. UTI son las siglas en español. Organismo internacional de referencia en materias técnicas y globales del sector, especialmente en espectro radioeléctrico, radiocomunicaciones y coordinación internacional. Aunque no pertenece a la Unión Europea, su importancia es muy alta en el régimen del espectro.
- **VHCN:** Sigla de *Very High Capacity Networks*, traducible como redes de muy alta capacidad. Es una expresión central del marco europeo actual y se utiliza para referirse, en esencia, a las infraestructuras avanzadas de conectividad, como la fibra y determinadas redes móviles de nueva generación.

11 TEST

11.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) ¿Cuál es la norma básica estatal vigente en materia de telecomunicaciones en España?
 - a) La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones
 - b) La Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones
 - c) La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones
 - d) La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC
- 2) Ley 11/2022 responde principalmente a la transposición al Derecho español de:
 - a) La Directiva 2002/21/CE, Directiva Marco
 - b) La Directiva 2009/140/CE, de mejor regulación
 - c) La Directiva (UE) 2018/1972, Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas
 - d) El Reglamento (UE) 2018/1971, sobre el ORECE
- 3) Conforme a la Ley 11/2022, las telecomunicaciones tienen la consideración de:
 - a) Servicio público de prestación obligatoria por el Estado
 - b) Servicio esencial reservado al sector público
 - c) Servicio de interés general prestado en régimen de libre competencia
 - d) Actividad económica privada sin intervención pública posible
- 4) ¿Cuál de los siguientes ámbitos tiene, conforme a la ley, la consideración estricta de servicio público?
 - a) La prestación ordinaria de servicios de acceso a internet
 - b) La telefonía móvil minorista
 - c) La defensa nacional
 - d) La explotación de redes privadas empresariales
- 5) ¿Qué artículo de la Constitución atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones?
 - a) Artículo 149.1.18.^a
 - b) Artículo 149.1.21.^a
 - c) Artículo 148.1.3.^a
 - d) Artículo 150.2
- 6) ¿Cuál de las siguientes materias queda, con carácter general, fuera del ámbito propio de la Ley 11/2022?
 - a) La instalación y explotación de redes de comunicaciones electrónicas
 - b) Los recursos y servicios asociados
 - c) Los contenidos audiovisuales
 - d) Los equipos radioeléctricos
- 7) Como regla general, el acceso al mercado para explotar redes públicas o prestar servicios de comunicaciones electrónicas se basa en:
 - a) Licencia otorgada por la CNMC
 - b) Autorización previa del ministerio competente
 - c) Concesión administrativa singular
 - d) Habilitación general mediante notificación previa

- 8) Respecto del Registro de operadores, la Ley 11/2022 establece que:
- a) Tiene carácter reservado y solo pueden acceder a él los operadores inscritos
 - b) Tiene carácter público y su regulación se remite a desarrollo reglamentario
 - c) Tiene carácter judicial y depende del Consejo General del Poder Judicial
 - d) Tiene carácter autonómico y se organiza por Comunidades Autónomas
- 9) En materia de acceso, interconexión y regulación de mercados, corresponde a la CNMC:
- a) Aprobar los planes nacionales de numeración
 - b) Definir y analizar los mercados de referencia
 - c) Otorgar todas las concesiones de uso del espectro
 - d) Aprobar el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
- 10) ¿Cuál de las siguientes es una obligación típica que puede imponerse a un operador con peso significativo en el mercado?
- a) Nacionalización parcial de sus activos
 - b) Transparencia
 - c) Reserva obligatoria de espectro
 - d) Asunción automática del servicio universal
- 11) En materia de acceso, interconexión y regulación de mercados, la CNMC puede imponer a los operadores con peso significativo en el mercado obligaciones de:
- a) Transparencia, no discriminación, separación contable, acceso y control de precios
 - b) Expropiación forzosa de infraestructuras y cesión gratuita de redes
 - c) Asunción automática del servicio universal y reserva obligatoria de numeración
 - d) Prestación universal gratuita de servicios móviles y audiovisuales
- 12) El servicio universal puede definirse como:
- a) La obligación de todos los operadores de prestar cualquier servicio en cualquier lugar
 - b) El conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza a todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible
 - c) La obligación de prestar gratuitamente internet de alta velocidad a toda la población
 - d) El derecho exclusivo de un operador público a prestar servicios básicos
- 13) El coste neto del servicio universal, cuando exista carga injustificada, es determinado por:
- a) El Gobierno
 - b) La Comisión Europea
 - c) La CNMC
 - d) La Agencia Española de Protección de Datos
- 14) El espectro radioeléctrico es:
- a) Un bien patrimonial de las Comunidades Autónomas
 - b) Un bien de dominio público cuya titularidad y gestión corresponden al Estado
 - c) Un recurso privado sometido a autorización municipal
 - d) Un servicio público de titularidad compartida Estado-UE
- 15) ¿Cuál de los siguientes principios rige la administración del dominio público radioeléctrico?
- a) Exclusividad territorial municipal

- b) Neutralidad tecnológica
 - c) Reserva de uso para operadores públicos
 - d) Ausencia de mercado secundario
- 16) Las tasas en materia de telecomunicaciones se regulan principalmente en:
- a) El Título VI y el Anexo II de la Ley 11/2022
 - b) El Título VII y el Anexo I de la Ley 11/2022
 - c) El Título V y el Anexo I de la Ley 3/2013
 - d) El Título VIII y el Anexo III de la Ley 11/2022
- 17) ¿Cuál es la sanción máxima prevista con carácter general para las infracciones muy graves en la Ley 11/2022?
- a) 100.000 euros
 - b) 2 millones de euros
 - c) 10 millones de euros
 - d) 20 millones de euros
- 18) ¿Cuál es el plazo de prescripción de las infracciones graves?
- a) Un año
 - b) Dos años
 - c) Tres años
 - d) Cinco años
- 19) El órgano colegiado de decisión de la CNMC está integrado por:
- a) Presidente, vicepresidente y ocho consejeros
 - b) Presidente, vicepresidente y seis consejeros
 - c) Presidente y ocho consejeros
 - d) Presidente, vicepresidente y diez consejeros
- 20) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la CNMC es correcta?
- a) Es análoga a la CNMV, ya que ambas regulan las telecomunicaciones
 - b) Es un órgano dependiente jerárquicamente del Gobierno sin autonomía funcional
 - c) Es la sucesora institucional de la antigua CMT en el ámbito de las telecomunicaciones
 - d) Está integrada únicamente por un presidente y cuatro consejeros

11.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	b
2	c
3	c
4	c
5	b
6	c
7	d
8	b
9	b
10	b
11	a
12	b
13	c
14	b
15	b
16	b
17	d
18	b
19	a
20	c

12 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

12.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones. <https://www.boe.es/eli/es/l/2022/06/28/11/con>
2. Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj>
3. Reglamento (UE) 2018/1971 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por el que se establece el ORECE (BEREC) y la Agencia de Apoyo al ORECE. <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1971/oj>
4. Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. <https://www.boe.es/eli/es/l/2013/06/04/3/con>
5. Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2013/08/30/657/con>
6. ¿Qué es la CNMC?: <https://www.cnmc.es/somos-cnmc/sobre-nosotros/que-es-la-cnmc>
7. La CNMC y la regulación de las telecomunicaciones: <https://www.cnmc.es/sectores-que-regulamos/telecomunicaciones>
8. Constitución Española de 1978, en especial el artículo 149.1.21.^a [https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/\(1\)/con](https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con)

12.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

1. Circular 1/2023, de 26 de junio, de la CNMC, sobre el derecho de los usuarios finales a no recibir llamadas no deseadas, como ejemplo de desarrollo de la Ley 11/2022 en materia de derechos de usuarios. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-15071>
2. Blog de la CNMC, apartado de telecomunicaciones. <https://blog.cnmc.es/telecos/>
3. CNMC. Análisis de mercados. <https://www.cnmc.es/sectores-que-regulamos/telecomunicaciones/analisis-de-mercados>
4. Plan estratégico y de actuación de la CNMC. <https://www.cnmc.es/somos-cnmc/sobre-nosotros/plan-estrategico-y-de-actuacion>
5. Nota informativa de la CNMC sobre las obligaciones de notificación y comunicación al registro de operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y pago de la tasa general de operadores <https://sede.cnmc.gob.es/sites/default/files/2019-10/Nota%20Informativa%20Registro%20Operadores.pdf>
6. Otras funciones de la CNMC: Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. <https://www.boe.es/eli/es/l/2007/07/03/15/con>